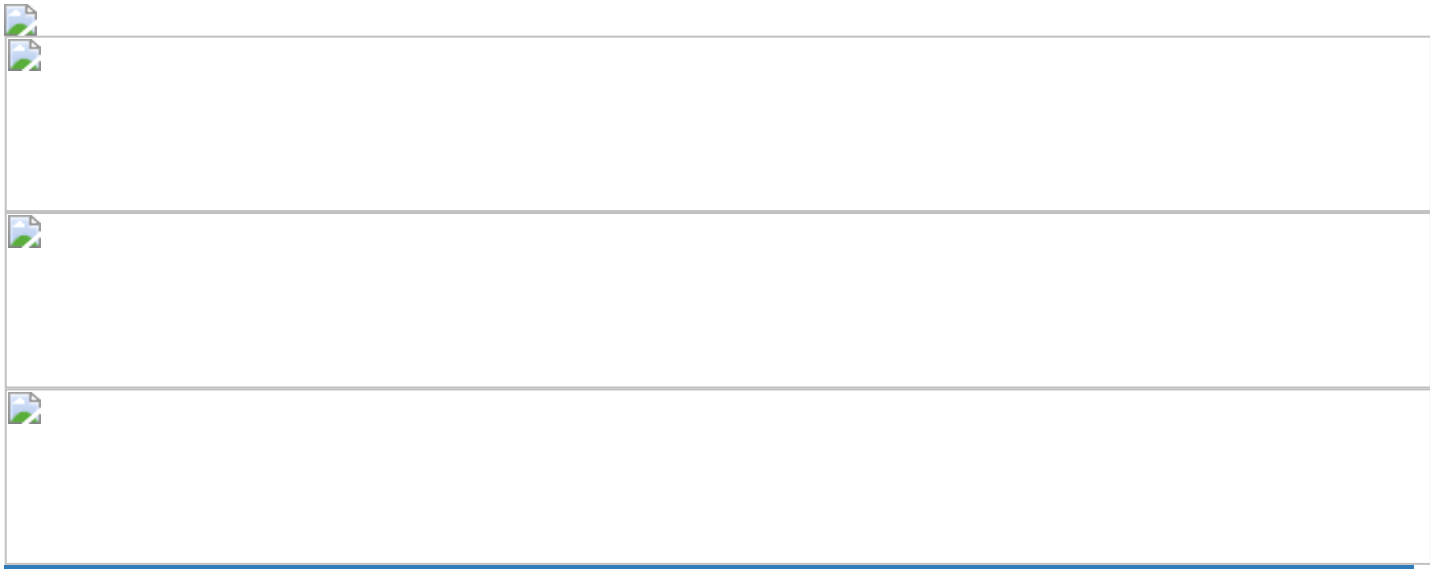


Дело № 1-45/2022 (1-442/2021;)

Номер дела: **1-45/2022 (1-442/2021;)**

УИН: **27RS0013-01-2021-003014-55**

Дата начала: **24.12.2021**

Дата рассмотрения: **07.04.2022**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Мальченко Анна Александровна**

Статьи УК: **171.2**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Влащенко Александр Борисович		
Защитник (адвокат)	Морщагин Виктор Геннадьевич		
Защитник (адвокат)	Петров Николай Викторович		
Защитник (адвокат)	Суменко Зинаида Петровна		
Защитник (адвокат)	Бакилина Лариса Петровна		
	Щекина Светлана Ивановна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Исаков Геннадий Витальевич	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Канзычакова Юлия Владимировна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Тинетка Юлия Петровна	Статьи УК: 171.2	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Жукова Ульяна Вячеславовна Статьи УК: 171.2 ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			24.12.2021
Передача материалов дела судье			24.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		11.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	24.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	17.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	15.03.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		07.04.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		07.04.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			15.04.2022
Дело оформлено			21.04.2022

Акты

Дело №

СО №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> «07» апреля 2022 года

Судья Амурского городского суда <адрес> Мальченко А.А.,

с участием

государственного обвинителя Амурской городской прокуратуры Баженова А.А.,

подсудимых Исакова Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И.,

защитников <данные изъяты>.,

при секретаре Кабакове С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Исакова Г. В., <данные изъяты>, судимости не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

Жуковой У. В., <данные изъяты>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

Тинетка Ю. П., <данные изъяты> ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

Канзычаковой Ю. В., <данные изъяты>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

Щекиной С. И., <данные изъяты>, ранее несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Исаков Г.В. в <адрес> края совершил незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору, а Жукова У.В., Канзычакова Ю.В., Тинетка Ю.П., Щекина С.И. в <адрес> края совершили незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

Исаков Г.В., имея умысел на незаконное извлечение дохода, путем организации и проведения азартных игр на территории <адрес>, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации» данная деятельность вне игорной зоны запрещена, умышленно, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, приискал нежилые помещения по адресу: <адрес>, просп. <адрес>), принадлежащие ООО «Огонек плюс» (ИНН: №), одним из учредителей и фактическим владельцем которого являлся ранее ему знакомый СМЮ.

Получив согласие пользоваться данным помещениями по своему усмотрению от СМЮ., не осведомленного об истинных преступных намерениях и целях Исакова Г.В., последний в указанный выше период времени у неустановленного лица приобрел 10 компьютеров с программным (игровым) обеспечением «launcher», а также один компьютер в качестве платежного терминала, предназначенный по локальной сети зачислять на любой из компьютеров игровые баллы из расчета 1 рубль = 1 балл, которые указанное неустановленное лицо по просьбе Исакова Г.В. установило в ранее приисканных помещениях по адресу: <адрес>.

Кроме того, лично для себя в указанных помещениях Исаков Г.В. оборудовал место, вход в которое осуществлялся с обратной стороны здания и использовался для скрытого от посторонних лиц прохода (выхода), а для создания видимости осуществления законной (легальной) предпринимательской деятельности Исаков Г.В. оставил на фасаде здания рекламный баннер (щит) с наименованием «Спортивно-развлекательный центр «Pachinko».

Подготовив помещения и разместив в игровом зале 10 компьютеров, каждый за отдельным столом, а компьютер, используемый в качестве платежного терминала в помещении (администраторской), отделенном от игрового зала перегородкой со встроенным в нем проемом, Исаков Г.В., находясь по адресу: лиц, действующих по его просьбе, предложил Щекиной С.И. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с ним участвовать в незаконном проведении азартных игр, а с полученных доходов выплачивать ей денежное вознаграждение, при этом Щекиной С.И. необходимо было находиться непосредственно в помещении (администраторской), запускать игроков, получать от них деньги, выдавать им выигрыш, вести учет поступивших и выданных в качестве выигрыша денежных средств, передавать ему ежедневно выручку, при этом для постоянного функционирования игрового процесса следить за исправностью игрового оборудования и сообщать ему об их поломке, а также поддерживать помещения в чистоте и порядке, на что Щекина С.И. дала свое согласие, приняв условия Исакова Г.В. Таким образом, Щекина С.И., находясь в обозначенных выше помещениях по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вступила в

предварительный сговор с Исаковым Г.В., направленный на незаконное проведение азартных игр.

После этого Щекина С.И., действуя по просьбе Исакова Г.В., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после вступления с Исаковым Г.В. в предварительный сговор, находясь в помещениях по адресу: <адрес>, предложила ранее незнакомой Жуковой У.В. аналогичные вышеописанные условия Исакова Г.В., и в частности отведенной Жуковой У.В. роли в совместном участии в незаконном проведении азартных игр, на что Жукова У.В. дала свое согласие. Таким образом, находясь по указанному выше адресу в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, вступила с Щекиной С.И. и Исаковым Г.В. в предварительный сговор, направленный на незаконное проведение азартных игр с целью извлечения дохода.

В свою очередь Жукова У.В., действуя по просьбе Исакова Г.В., находясь в помещениях по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть непосредственно после того как вступила в предварительный сговор с Исаковым Г.В. и Щекиной С.И., предложила Канзычаковой Ю.В., а затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предложила Тинетка Ю.П. аналогичные вышеприведенные условия Исакова Г.В., и в частности отведенной роли каждой в совместном участии в незаконном проведении азартных игр с целью извлечения дохода, на что Канзычакова Ю.В. и Тинетка Ю.П. дали свое согласие. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Канзычакова Ю.В. и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тинетка Ю.П., находясь по указанному выше адресу, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконное проведение азартных игр совместно с Исаковым Г.В., Жуковой У.В., Щекиной С.И.

После того, как Щекина С.И., Жукова У.В., Канзычакова Ю.В. и Тинетка Ю.П. дали свое согласие и вступили в предварительный сговор с Исаковым Г.В. и соответственно, друг с другом, последние, реализуя совместный преступный умысел, каждый согласно отведенной ему роли, умышленно из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, достоверно зная, что в соответствии с положениями действующего законодательства на территории <адрес> края запрещено проведение азартных игр, сознавая противоправный характер своих действий, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов незаконной деятельности, находясь по адресу: <адрес>), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Исаковым Г.В., проводили азартные игры, а именно каждая непосредственно в свою смену осуществляла встречу игроков прибывших для участия в проведении азартных игр в незаконном игорном заведении, разъясняла им механизм внесения денежных средств для начисления игровых баллов, лично принимала денежные средства от игроков посредствам компьютера, используемого в качестве платежного терминала, начисляла по локальной сети игровые баллы из расчета 1 рубль = 1 балл, на один из компьютеров (системных блоков), установленных в заведении выбранный игроком, в случае выигрыша игрока выдавала ему наличные денежные средства (выигрыш) также из расчета 1 рубль за 1 балл, вела подсчет денежных средств, полученных в результате незаконного проведения азартных игр, ежедневно следила за исправностью игрового оборудования и сообщала Исакову Г.В. об их поломке, а также поддерживала помещения в чистоте и порядке, кроме того, передавала Исакову Г.В. денежные средства, полученные в результате незаконной деятельности, в том числе сведения о сумме денежных средств, выданных игрокам в качестве выигрыша и сведения о сумме денежных средств, которые получала в качестве денежного вознаграждения за проведение азартных игр, а также передавала сведения об остатке денежных средств и имеющихся обязательствах перед игроками в виде не выданного денежного выигрыша. Исаков Г.В. для поддержания постоянного функционирования игрового процесса самостоятельно осуществлял ремонт и замену игрового оборудования, забирал денежные средства, полученные от незаконной игорной деятельности, за счет которых привлекал сторонних лиц для ремонта отдельных помещений, покупал и менял лампы электрического освещения, а также оплачивал коммунальные услуги, обеспечивал дальнейшее использование указанных помещений, принадлежащих ранее знакомому СМЮ., не осведомленному об указанной противоправной деятельности.

Таким образом, Щекина С.И., Жукова У.В., Канзычакова Ю.В. и Тинетка Ю.П. действуя заведомо незаконно, в нарушение требований Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», а именно ч.4 ст.5, ч. 2 ст. 9, совместно с Исаковым Г.В., а Исаков Г.В., действуя заведомо незаконно, в нарушение этого же Закона, а именно ч.4 ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.9, совместно с Жуковой У.В., Щекиной С.И., Канзычаковой Ю.В., Тинетка Ю.П., находясь по адресу: <адрес> край, <адрес> (<адрес>), умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода, группой лиц по предварительному сговору, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проводили с использованием игрового оборудования азартные игры, которые организовал Исаков Г.В., с материальным (денежным) выигрышем вне игорной зоны.

Подсудимый Исаков Г.В. в судебном заседании виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью и показал, что в 2018 году, дату не помнит, договорился со Свидетель №5 об использовании помещения, о том, что планировал его использовать для проведения азартных игр, СМЮ не сообщал. Также он приобрел 11 единиц компьютерной техники с программным обеспечением для проведения азартных игр. В качестве администратора привлек Жукову, которой объяснил правила пользования компьютерной техникой. Как и кем были приглашены остальные администраторы, не знает. Администраторы принимали денежные средства от посетителей и через свои компьютеры зачисляли баллы на компьютер, который выбирал посетителя. В случае выигрыша администраторы его выдавали. Денежные средства, полученные от посетителей, они помещали в сейф, за исключением денежных средств на уборку помещения и их ежемесячного вознаграждения, размер которого был постоянным. Организовал и проводил азартные игры, так как нужны были деньги, необходимо было содержать семью.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого (т.2 л.д.1-11), Исаков Г.В. показал, что проживает с супругой и сыновьями, один несовершеннолетний, является председателем кооператива «Нива», деятельность которого связана с сельским хозяйством, арендой помещений и прочее. Как председатель кооператива получает заработную плату в размере 20-25 тысяч рублей в месяц. Ранее имел иной источник дохода, сдавал в аренду персональные компьютеры с установленными на них играми, от аренды получал ежемесячный доход в размере примерно 50000 рублей, средний ежемесячный совокупный доход составлял примерно 75000 рублей. По поводу сдачи персональных компьютеров в аренду может пояснить, что всего у него было 11 персональных компьютеров, десять из которых находились в помещении (зале) по адресу: <адрес>, а также по данному адресу в отдельном помещении находился одиннадцатый компьютер. Все компьютеры были подключены в единую локальную сеть, имелся ли у них выход в интернет, ему неизвестно, так как устанавливал их не он, а человек, у которого их купил. Купил компьютеры у мужчины по имени Андрей, фамилию не знает, из <адрес>. Ему было известно, что на купленных компьютерах установлены игры, связанные с получением денежного выигрыша и с риском получения этого выигрыша. То есть лицо, играющее в эти игры, могло выиграть, а могло не выиграть денежное вознаграждение. Гражданин, который приходил и хотел сыграть в игру, подходил к окошку, за которым в отдельной комнате сидел оператор, отдавал оператору наличные деньги. После чего оператор зачисляла баллы на персональный компьютер, на который указывал гражданин, баллы вносились в игровую программу, установленную на компьютере. После этого гражданин садился за компьютер и тратил предоставленные ему баллы на игру, в которой случайным образом выпадали различные комбинации, от которых зависело, выиграет гражданин или проиграет. Также от этих комбинаций зависел размер выигрыша. Если гражданин проигрывал баллы, то он либо уходил, либо приобретал еще баллы, на которые играл. Если гражданин выигрывал баллы, то он мог получить от оператора выигранные деньги, при этом 1 балл был равен 1 рублю. Либо гражданин мог получить написанную оператором расписку, которая условно называлась «чек» и прийти с этим чеком на следующий день или через несколько дней и обменять этот «чек» на деньги, либо еще раз сыграть в игры, обменяв его на баллы. Всего в данном игорном заведении работало четыре оператора: Туровец <данные изъяты> (Туровец девичья фамилия), Жукова <данные изъяты>, Тинетка <данные изъяты> и <данные изъяты>, фамилии не знает. Каждый из операторов работал в свободном графике. Трудовые договоры он с ними не заключал, но у них была фиксированная плата за осуществляемую

деятельность - 2000 рублей в сутки. Каждого из операторов он знал, с ними общался. Помещения, в которых находились компьютеры, то есть осуществлялась игровая деятельность, принадлежали ООО «Огонек +». При этом договор аренды не заключался, помещения предоставлялись учредителем СМЮ. Кто является директором ООО «Огонек +», не знает, к данной организации отношения не имеет. Единственно, он работал с документами данной организации: оплачивал коммунальные услуги от ее имени. Юридический адрес и офис ООО «Огонек +» находится в одном из помещений вышеуказанного им игрового заведения. Где находятся учредительные документы ООО «Огонек +», не знает, а печать ООО «Огонек +» находилась ранее у него в сейфе, ее изъяли у него в квартире в ходе обыска. У СМЮ он брал учредительные документы и печать, но для чего, не помнит, возможно, СМЮ просил что-то сделать и подготовить какие-то документы. В помещениях игрового заведения находились только ООО «Огонек +» и кооператив «Нива». Деньги, полученные от игровой деятельности, то есть полученные операторами от граждан за начисление баллов для игры на компьютерах, так называемая «выручка», операторами в конце рабочих суток помещалась в металлический сейф, расположенный в отдельной комнате с металлической решеткой и дверью. В указанном сейфе в дверце имелась прорезь, в которую операторы просовывали наличные деньги (выручку). Сейф и металлическая дверь в комнату всегда запиралась им на замки, ключи были только у него, выручку из сейфа забирал только он. Возможно, небольшие суммы данных денег он клал на банковские карты для того, чтобы покупать продукты в магазине, остальные деньги расходовал на оплату коммунальных услуг от имени ООО «Огонек +» и на собственные нужды. Осознает, что занимался организацией незаконных азартных игр. Ему известно, что азартные игры запрещено организовывать за пределами специально созданных игровых зон, которых в <адрес> не существует. Игровое заведение организовал с целью получения прибыли. Над заведением имелась вывеска «Спортивный клуб», но он ее не вывешивал, она висела там давно, ее не убирал, так как не придавал значения. Операторы, которые осуществляли деятельность в созданном им игровом заведении, работают около 2-3 лет, некоторые из них с самого начала работы заведения. Некоторым из них, кому не помнит, объяснял, как осуществлять деятельность оператора, то есть как принимать деньги от граждан, как начислять баллы, куда девать выручку. Какого-либо контроля за операторами не было, все строилось на доверии. Сумму денег, помещаемых в сейф, они определяли сами. ДД.ММ.ГГГГ он находился в кабинете кооператива «Нива», деньги из сейфа игрового заведения не брал, сейф не открывал. Помещение, в котором велась игровая деятельность, которую он организовал, предоставлялось не ему, а арендаторам, которых он выдумал, указав СМЮ. Девушкам - операторам о незаконности своей деятельности не говорил. Под арендой компьютеров для граждан подразумевал, что компьютер находится в аренде у гражданина, пока на нем начислены баллы. Деньги из сейфа забирал в любое время. Средняя выручка была от 30000 до 50000 рублей в месяц. Сколько заработал денег всего, не знает.

Данные показания подсудимый Исаков Г.В. в судебном заседании подтвердил, указав, что осознавал, что действует группой лиц по предварительному сговору с другими подсудимыми, вину по предъявленному обвинению признает полностью.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.2 л.д.27-36), Исаков Г.В. показал, что вину по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ не признает. Признает, что самостоятельно организовал развлекательный клуб с использованием компьютерной техники, на которой были установлены азартные игры без доступа к сети «Интернет», была только локальная сеть. Не позднее ноября 2018 года он находился в <адрес> у себя дома и принял решение организовать помещение, где будут проводиться азартные игры, с целью извлечения дохода. Помещение, где был ранее расположен бар «Огонек», по адресу: <адрес>, пустовало. Данное помещение принадлежало товарищу по работе СМЮ, он решил воспользоваться им в своих целях, сказал СМЮ, что имеются арендаторы, которые согласны снимать помещение за коммунальные платежи, тот согласился. Приходил ли СМЮ в помещение, где проводились незаконные азартные игры, ему неизвестно. Впоследствии он действительно оплачивал коммунальные платежи за указанное помещение. В конце 2018 года через знакомых обратился к Андрею, фамилию не помнит, ему сказали, что у Андрея есть компьютеры, на которых установлено игровое программное обеспечение. Он позвонил ему, тот подтвердил информацию, сказал, что одна единица техники, то есть системный блок, монитор, компьютерная мышь и клавиатура стоит 10000 рублей. Он купил у Андрея 11

единиц техники за 110000 рублей. Системный блок уже был готов к работе. Когда познакомился с Канзычаковой, Жуковой, Тинетка, Щекиной, сказать не может. Кто-то из них был первым работником. Иногда он спрашивал у них о желающих поработать, тогда они предлагали кого-то и не выходили на работу, порядок работы объясняли друг другу сами. Условия, которые он предложил, были следующие. Заработная плата 2000 рублей за смену, четкого графика работы не было, они устанавливали его сами. Он не предлагал участвовать в незаконной деятельности. Они видели сертификаты на компьютеры, поэтому этот вопрос не обсуждался. Их смена начиналась примерно в 10 час., точность прихода на работу не контролировал. Они приходили, включали все 11 компьютеров, находились на своем рабочем месте. Когда кто-то приходил, то звонил в домофон, звонок от которого они слышали, смотрели в камеру, которая выводила обзор на вход в помещение, где проводились незаконные азартные игры. Они смотрели в монитор и определяли, пьяный человек пришел или нет, после чего с кнопки открывали входную дверь. Человек, который пришел поиграть в незаконные азартные игры, подходил к администратору (оператору), говорил, за какой компьютер хочет сесть, давал администратору деньги в любой сумме. Администратор брала деньги от посетителя, через свой компьютер зачисляла баллы на тот компьютер, который выбрал посетитель. 1 балл был равен 1 рублю. Далее посетитель садился за выбранный компьютер, на котором видел зачисленную сумму баллов, играл. При проигрыше баллы сгорали, клиент мог либо еще поменять деньги на баллы, либо уходил из заведения. При выигрыше он мог играть дальше, либо мог подойти к оператору и получить выигрыш в денежном эквиваленте. С оператором было оговорено, что после каждой смены из кассы заведения они брали 500 рублей за уборку помещения. Указанный алгоритм работы выполняли все операторы, которыми были Жукова, Тинетка, Щекина, Канзычакова. На тот момент, когда арендовал помещение у СМЮ для проведения незаконных азартных игр, видеонаблюдение уже было установлено. Кто его установил, не знает. Выручку забирал от 2 до 3 раз в неделю из сейфа, приходя в заведение. Сейф находился в щитовой рядом с его кабинетом. Помещение было оборудовано дверью в виде решетки. Он открывал дверь своим ключом, который находился только у него, поскольку дверь была заперта на замок. Открывал сейф и забирал выручку, которую складывали туда операторы после каждой смены. Они складывали денежные средства либо в бумажные конверты, либо в полимерные пакеты. В сейфе была прорезь, в которую операторы бросали деньги. Он иногда смотрел записи, которые они делали на маленьких листах после каждой смены, либо подходил к компьютеру оператора, где была отражена сумма баллов, которая отражала сумму денежных средств, заработанных за одну смену в заведении. Часть денежных средств тратил на коммунальные платежи, а остальные тратил на свое усмотрение. Операторы по договоренности брали заработную плату из кассы - 2500 рублей за смену. Ему известно о том, что организация и проведение азартных игр вне игровой зоны запрещены законодательством РФ. Занялся такой деятельностью, так как хотел повысить свое благосостояние. Конкретным ремонтом оборудования не занимался, мог проверить состояние проводов. Операторы сообщали ему о том, что какой-либо из компьютеров не работал.

Данные показания подсудимый Исаков Г.В. подтвердил в судебном заседании в той части, в какой они согласуются с предъявленным обвинением.

Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого (т.2 л.д.74-79), Исаков Г.В. показал, что вину признает частично. Данные ранее им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого подтверждает полностью. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Данные показания подсудимый Исаков Г.В. подтвердил в судебном заседании в той части, в какой они согласуются с предъявленным обвинением.

Подсудимая Жукова У.В. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Дополнила, что она открывала помещение, впускала посетителей, проводила незаконную игровую деятельность. Без ее участия посетители не могли бы попасть в клуб, так как на двери установлен домофон с видеозвонком. Также если бы она не установила определенное количество баллов,

посетители не смогли бы играть. Когда пришла на работу, Щекина ей объяснила, кто чем занимается, что ей необходимо делать. Она видела, как Исаков в клубе ремонтировал компьютеры, сама непосредственно к нему обращалась по поводу поломки определенного компьютера, говорила, что его необходимо отремонтировать либо заменить. Ей известно от Щекиной о том, что если возникают проблемы с техникой, необходимо обращаться к Исакову. Также Щекина говорила, что можно забирать аванс после 10-го числа и в конце месяца за месяц, сколько осталось. Брала аванс самостоятельно от определенной суммы, которая выручена от игр, оставшуюся часть денег заворачивала и скидывала в сейф. Она писала на записке, какой аванс взяла. Исаков ей говорил, что необходимо еще найти администраторов, чтобы они были взаимозаменяемы, если кто-то заболеет, чтобы игровое заведение работало бесперебойно. Она считала, его указания надо исполнять, так как понимала, что если он не администратор, сам ремонтирует технику, значит, он старше их, принимала указания Исакова как руководителя. Он занимался обустройством помещения, ремонтом компьютеров, значит, участвовал в организации и проведении азартных игр. Кроме Исакова и администраторов никто не имел доступ в администраторскую и другие помещения. В клуб она приходила в 10 час. 30 мин., у нее был свой ключ, у других подсудимых тоже был свой ключ. Заходила через черный ход с обратной стороны здания, остальные администраторы и Исаков так же. В клубе отработала почти 4 года, с 2018 года по 2021 год. Посетители не имели доступа к администраторской, они также не имели права заходить в помещение, где находится Исаков, туда даже они не ходили, хотя имели возможность зайти, так как дальше этого помещения находится туалет, которым они раньше пользовались, потом стали пользоваться другим. После реконструкции, которую произвел Исаков, они уже не могли ходить в его помещение. Она видела, что Исаков там работает. Изначально, когда не было перегородок, они проводили уборку в помещении, которое занимал Исаков, в дальнейшем по большей части помещение стояло закрытым, открывалось только на ночь, чтобы они могли пройти и скинуть за решетку деньги. Кроме Исакова никто им никакие указания не давал. По его указанию она привлекла к работе свою подругу Тинетка, которой объяснила, что необходимо делать так же, как ей ранее объясняла Щекина. Они получали фиксированную зарплату - 20000 рублей, а также 500 рублей каждую смену за уборку помещения.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.2 л.д.98-104), Жукова У.В. показала, что с августа 2018 года проводила азартные игры. Приходила по адресу: <адрес>, заходила в помещение с черного входа, открывая своим ключом. Войдя в помещение, проходила в отдельное помещение, у которого есть еще отдельная дверь, в стене окошечко, за этой дверью находится игровой зал. В помещении находился главный компьютер, который включался, а также видеокамера, монитор, на котором отображалось изображение с видеокамер. Дальше она проходила по игровому залу, открывала входную дверь, там есть главный вход, зеленое крыльцо с вывеской, написано, что это спортивно-развлекательный комплекс. На зеленой двери нет никаких опознавательных знаков, есть только кнопка домофона, в которой также установлена видеокамера, которая выводилась в комнату, где она сидела. Потом она включала главный компьютер, проходила в игровой зал, включала аппараты. В игровом зале находилось десять игровых компьютеров, десять столов. После чего она заходила в свое помещение, закрывала дверь изнутри. Когда приходили посетители, они нажимали на домофон, она смотрела в видеокамеру, кто пришел, с помощью копки открывала дверь и осуществляла игровую деятельность. Она принимала у посетителей деньги, они объявляли, на какой аппарат поставить, она это выполняла, в случае выигрыша выдавала выигрыш, а в случае проигрыша человек, если хотел, оставался и еще ставил деньги. В случае, если у него денег больше не было, уходил. В помещении, в котором находилась она, кроме нее никто не заходил. Был еще ключ у Исакова, он также мог приходить, также через черный вход. У него есть свое помещение в виде небольшой комнаты с ноутбуком. Рядом находилось еще одно помещение с решеткой, через которую они складывали выручку в сейф, решетка закрывалась на замок. Ключа у администраторов не было. Доступ в помещение имел только Исаков. Администраторы просовывали руку сквозь решетку и скидывали выручку в этот сейф. Еще они заполняли данные с компьютера, то есть на начало рабочего дня переписывали цифры с компьютера, и на конец рабочего дня переписывали цифры. На компьютере была установлена программа, в которой была вся информация. График работы был сутки через трое, заведение открывали к 11 часам, а закрывали в 6 часов следующего дня, получается,

работало заведение почти сутки. В промежуток с 6 до 11 час. в помещениях никого нет, но Исаков мог прийти в любое время. Исаков забирал бумажки, на которых они писали, какую сумму денег скинули в сейф, цифры на начало и конец рабочего дня. За работу она просто брала деньги из кассы. Информацию о взятой сумме денег оставляла для Исакова на листе бумаги. В программе основного компьютера отражается сумма остатков денежных средств на аппаратах, которые подключены в сеть, то есть на начало дня и на конец дня. У них еще были деньги, которые лежали под барной стойкой в черной сумочке. Это деньги разменные, на тот случай, если человек приходит с крупной купюрой. Там всегда лежала фиксированная сумма в размере 15000 рублей. Процесс игры происходил следующим образом. Посетитель приходил, давал определенную сумму денег, например 500 рублей, и просил поставить на пятый компьютер. Она в программе вбивала сумму 500, то есть 500 баллов, 1 балл приравнивается к 1 рублю. Деньги, полученные от посетителя, клала на барную стойку. Если он выигрывал, например, тысячу, то говорил, что хочет 500 рублей снять, а 500 рублей оставить там же, на пятом. Она проводила процесс снятия общей суммы баллов, потом опять проводила процесс зачисления 500 баллов, а 500 рублей выдавала как выигрыш. Если не было денег в таком количестве, записывала на лист бумаги «выдан чек» на определенную сумму денег, один чек отдавала посетителю. Когда собиралась определенная сумма денег, игрок мог получить выигрыш в деньгах, предъявив чек. С помощью компьютера, который установлен в администраторской, происходило управление остальными игровыми компьютерами, установленными в игровом зале. Все компьютеры подключены в одну сеть. В игровом заведении установлены видеокамеры: на крыльце, в холле, в игровом зале, в администраторской. В холле имелся вход в отдельное помещение, которое постоянно было закрыто за замок, что там находилось, не знает. Порядок работы с кассой следующий. Утром собирается определенная сумма, они ее пересчитывают, записывают на лист бумаги, называют его отчет, записывают на него цифры начало-конец рабочего дня. Деньги упаковываются в пакет, далее пакет с деньгами скидывается в сейф через решетку, в сейфе имелась щель, куда складывались деньги за смену. За решетку доступа не было, на решетке висел замок, ключа у них не было. При ней эта решетка никогда не открывалась. В случае поломки игрового компьютера говорили об этом Исакову, он ремонтировал. Если унитаз сломан, или еще какие-то проблемы возникали, также обращалась к Исакову, он устранял эти неполадки. Исаков постоянно находился в помещении, которое граничило с помещением, в котором находился сейф с деньгами. В том помещении были стол и ноутбук. Она ни разу не видела, чтобы деньги из сейфа кто-то забирал. Считает, что забирал их тот, у кого есть ключ от этой решетки. В комнату, где находится сейф и помещение, где находился Исаков, никто из посетителей пройти не мог. Дверь, которая отделяет игровой зал от ее помещения, закрывается изнутри. Туда пройти никто не мог. Во все помещения имел доступ только Исаков. Посетители могли пройти только в игровой зал и туалет.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.2 л.д.126-132), Жукова У.В. показала, что вину по ч.3 ст.171.2 УК РФ признает частично. Ранее данные ею показания подтверждает полностью. Вину признает частично, поскольку не признает участия в организованной группе. Действительно, она организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>). Она согласилась на условия, которые ей были предложены администратором данного игрового заведения и осуществляла игровую деятельность совместно со Щекиной, Канзычаковой, Тинетка, Исаковым, который изначально организовал данную деятельность. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как в <адрес> не могла найти работу, а ей нужно было содержать двоих несовершеннолетних детей. О данной работе узнала случайно. Ей стало известно, что есть такое заведение, решила попробовать устроиться. В августе 2018 года, когда пришла в игорное заведение, уже работала Щекина, она была администратором, ранее ее не знала. Она сказала Щекиной, что желает устроиться администратором. От Щекиной стало известно, что в данном игорном заведении есть начальник и принятие нового администратора нужно согласовывать через него. На тот момент согласование происходило через администратора Щекину, она оставляла записку в администраторской с просьбой о разрешении работать. От Щекиной стало известно, что согласовывал ее принятие Исаков, потому что он организовал игровую деятельность. Исаков постоянно приходил в игорное заведение. Впоследствии он просил найти еще администраторов. Щекина сказала, что она может приступать к работе, рассказала, что нужно делать, как все устроено. В условия

работы входило проведение игр. Она должна была запускать игроков в помещения, брать у них деньги, контролировать игровой процесс, следить за игровыми компьютерами, чтобы они работали. График работы в основном сутки через трое, вначале приходилось работать со Щекиной сутки через сутки, заведение открывалось в 11 час., закрывалось в 06 час. следующего дня. Оплата составляла 20000 рублей за месяц и 500 рублей за уборку помещений. Всего рабочих смен в среднем было 8 за месяц. Иногда была договоренность со сменщицами о подменах. Одним из условий было не рассказывать незнакомым людям о том, что по данному адресу проводятся азартные игры, потому что это незаконно. Администраторам нельзя было впускать в игровые помещения незнакомых подозрительных людей, потому что это могла быть какая-нибудь проверка. Кроме нее в проведении игр участвовали Щекина, Канзычакова, Тинетка. Щекина устроилась до нее, они работали какое-то время вдвоем, затем в сентябре 2018 г. Канзычакова устроилась на работу, пришла устраиваться в ее смену, предварительно оставила заявку. Для этого Канзычакова написала письмо и оставила на столе в игровом заведении и когда получила письменный положительный ответ, она рассказала условия участия в проведении игр, порядок проведения игр, правила конспирации, порядок передачи денежных средств. После прихода Канзычаковой она перестала работать, так как подумала, что Канзычакову взяли вместо нее. Спустя примерно две недели ей позвонил Исаков и попросил продолжить работать в игровом заведении. Они работали втроем: она, Щекина, Канзычакова. В августе 2020 года по согласованию с Исаковым она пригласила Тинетка участвовать в проведении игр, так как на тот момент не хватало работников, а Тинетка ее подруга, она ей рассказала условия и порядок проведения игр, Тинетка согласилась. Как устраивалась Щекина, не знает. Канзычакова написала письмо Исакову, он согласлся. Исаков просил ее найти других работников. Он постоянно приходил в игровое заведение, кроме него и других ее сменщиц никого больше не было. Исаков обращался к ней с просьбой подыскивать новых администраторов игрового заведения, в связи с чем, она предложила кандидатуру своей подруги Тинетка и впоследствии с его согласия та стала работать в игорном заведении. Она непосредственно взаимодействовала с Канзычаковой, Тинетка, Щекиной, потому что они ее сменщицы, общались, когда менялись сменами, оставляли друг другу информацию в администраторской на листе бумаги о дате, администраторе, цифры на начало и конец смены с головного компьютера. Взаимодействие происходило и с Исаковым, потому что ему сообщали о поломках игрового оборудования, неисправностях. Исаков ремонтировал компьютеры, покупал и менял лампочки в помещениях. Она понимала, что Исаков участвует в организации и проведении игровой деятельности, потому что он приходил за деньгами, занимался ремонтом игрового оборудования, другой хозяйственной деятельностью, связанной с помещением, где находилось игровое оборудование. Таким образом, они с Канзычаковой Щекиной, Тинетка, Исаковым действовали совместно. В апреле 2021 года в помещении, которое пустовало в течение длительного времени и находилось рядом с комнатой администратора, был проведен ремонт, поставлены перегородки, было отгорожено отдельное помещение, в котором Исаков производил ремонт компьютерной техники и там же находился длительное время. Доступ в помещение имел Исаков. Помещение закрывалось на замок. Исакова видела, когда заступала в свою смену. Ремонт производили двое мужчин по указанию Исакова. Считает так, потому что рабочие спрашивали у Исакова про оплату за работу, просили аванс, Исаков ответил, что заплатит по окончанию работ. В марте 2021 года в холле был произведен косметический ремонт, Исаков привозил строительный материал. В помещениях были установлены видеокамеры, одна в игровом зале, вторая в углу холла на стене, граничащей с игровым залом, третья в комнате администратора, четвертая на уличной стене, пятая в видеодомофоне. Изображение с первых четырех камер выводилось на монитор в комнате администратора. Изображение с видеодомофона воспроизводилось на отдельном мониторе в комнате администратора только тогда, когда звонил домофон.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.2 л.д.142-145), Жукова У.В. показала, что виновной себя по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ признает полностью. Ранее данные ею показания подтверждает. Все было так, как указано в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Действительно, она совместно с Канзычаковой, Щекиной, Тинетка, Исаковым организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование по адресу: <адрес>, просп. Строителей, <адрес>.. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о случившемся. Была

вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не могла найти работу, а ей нужно было содержать двоих несовершеннолетних детей.

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 106-109) Жукова У.В. подтвердила совершение ею данного преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Подсудимая Тинетка Ю.П. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Дополнила, что подруга Жукова пригласила ее на работу, она пришла в ее смену. За период ее работы ломались компьютеры, она писала записку об этом в конце смены, Исаков их ремонтировал. Если бы она не впускала посетителей, не брала с них деньги, не включала игровые компьютеры, не выдавала выигрыш, игровая деятельность не осуществлялась бы. Жукова во время стажировки объяснила, что по ремонту компьютеров, по хозяйственным вопросам необходимо обращаться к Исакову лично или писать записки, если его нет. Он все выполнял, когда приходила на следующую смену, все было отремонтировано. К другим лицам они не обращалась по поводу ремонта, она никого не видела, кроме Исакова. Кроме Исакова и администраторов никто не имел свободный доступ в помещение администратора, другие комнаты, в комнату, где стоит сейф. У Исакова был свой ключ. Они общались между собой с другими администраторами, но больше с Жуковой. Номера телефона Исакова она не знала.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.2 л.д.161-167), Тинетка Ю.П. показала, что в августе прошлого года ей позвонила подруга Жукова, предложила выйти на работу. Сказала, что зарплата 20000 рублей, график работы сутки через трое. Так как находилась без работы в тот период, согласилась, Жукова ее стажировала, после стажировки она вышла в смену. У нее был ключ от этого заведения, это бывший бар «Огонек». Она заходила через подъезд, открывала дверь, включала головной компьютер, к которому подсоединены 10 других компьютеров, открывала дверь, через которую заходят клиенты, изнутри эта дверь закрывалась на щеколду, находилась под домофоном. Она смотрела в камеру, видела, кто пришел, запускала людей. Начало работы было в 11 час., где-то в районе часа ночи она всех разгоняла и ложилась спать. Утром наводила порядок, все закрывала и уходила. Выручку, то есть то, что было заработано за день, складывала в пакет и убирала в сейф. Она находилась в администраторской, работала через окошко, игроки находились в игровом зале. К ней подходил человек, давал деньги и просил поставить их на компьютер, называл номер компьютера, она ставила, как - бы начисляла баллы, 1 балл – это 1 рубль. Если человек выигрывал, она выдавала ему выигрыш в рублях. В смене находилась одна, приходил Исаков, мог спросить, как дела, все ли работает. Если она не смогла включить какой-то компьютер, говорила об этом Исакову, он ремонтировал его. Кроме того, она как администратор писала отчет, брала маленький лист бумаги, где писала дату, имя, с компьютера цифры на начало и конец дня, уборка помещения стоила 500 рублей. Деньги за уборку забирала в конце дня. Зарплата в конце месяца из кассы также забиралась с выручки. Бывало, эта сумма сразу была, бывало, за несколько смен собирала 20000 рублей частями. Если Исакова не видела, то на листе бумаги писала бытовые проблемы: сломался унитаз, потек кран, необходимо купить белизну, тряпки половые, сломался компьютер, либо еще что-то, в такое-то время выключился свет. Игровое заведение состоит из игорной зоны, администраторской, бытовой комнаты. В отдельном помещении стоит сейф с прорезью, куда администраторы закидывали выручку. Туда они зайти не могли, потому что помещение было отгорожено решеткой с замком. Туда мог зайти только Исаков. Была еще одна комната, там стоит стол, ноутбук, находится туалет. В данное помещение заходил только Исаков. Выручку, то есть деньги, которые проиграли игроки, забирал Исаков. Доступ в помещение, где находился сейф с деньгами, имел только Исаков. В игровом зале находилось 10 игровых компьютеров. Управление ими осуществляется администратором при помощи головного компьютера, находящегося в администраторской. По всей видимости, в ходе игры используется Интернет. На компьютерах установлены определенные игры, происходит игра на деньги. Она на своем компьютере видит, какой выигрыш у игрока. Например, выигрыш составил 1500 рублей, игрок может 500 рублей попросить оставить, а 1000 рублей отдать ему. Она снимает в программе 1500 рублей, ставит 500 рублей туда, куда

скажет игрок, он может поменять компьютер. 1000 рублей передает ему в окошко, если есть деньги, если нет, то пишет чек. Игорное заведение оборудовано видеокамерами. Одна камера направлена на крыльцо, вторая расположена в холле, третья в игровом зале, четвертая в администраторской. Администраторы и Исаков заходили в игровое заведение через подъезд, а игроки через центральный вход. График ее работы сутки через трое, два дня в неделю. Исаков приходил почти каждый день, забирал выручку и листы бумаги, на которых администраторы делали записи по окончанию смены. Если она приходила, а листочка не было, значит, Исаков был до ее прихода. Приходил в основном до обеда, либо пока они еще не пришли. Листочек – это своего рода отчет, там написаны дата, кто работал, цифры на начало дня, на конец дня, выручка, поломки. За уборку 500 рублей забирали после каждой смены, это тоже писалось в отчете.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.2 л.д.189-195), Тинетка Ю.П. показала, что виновной себя по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ признает частично. Ранее данные ею показания подтверждает полностью. Не согласна с квалификацией ее действий по ч.3 ст.171.2 УК РФ, поскольку организованной группы не было. Признает, что осуществляла игровую деятельность совместно со Щекиной, Канзычаковой, Жуковой, Исаковым. Ей известно, что организовал данную деятельность Исаков. Действительно, она проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>, просп. Строителей, <адрес>. В августе 2020 года ее знакомая Жукова предложила данную работу. Так как на тот момент у нее не было работы, а на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок, согласилась. В августе 2020 года пришла в игорное заведение, администратором была Жукова. От нее стало известно, что начальником игрового заведения является Исаков. Он через Жукову дал согласие на ее работу. Ей известно, что Исаков просил Жукову найти новых администраторов. Знала, что проведение азартных игр запрещено в <адрес>, поэтому найти надежных работников найти было сложно. Так как Жукова поручилась за нее, ее взяли. Жукова научила, как нужно работать, что делать. Среди условий было непосредственно проводить игры, контролировать игровой процесс, не пускать в игровое заведение подозрительных незнакомых лиц. В основном играли одни и те же люди. Также необходимо было смотреть, чтобы все компьютеры были рабочими, а в случае неисправности сообщать Исакову. Оплата за работу составляла 20000 рублей в месяц и 500 рублей после каждой смены за поддержание помещений в чистоте, так как игроки часто оставляли после себя мусор и грязь, а уборщиц не было. Работала сутки через трое. Смена начиналась в 11 час., заканчивалась в 06 час. следующего дня. Исаков забирал деньги, которые они передавали через сейф, ремонтировал компьютеры, забирал выручку. Она постоянно общалась с другими администраторами: Жуковой, Щекиной, Канзычаковой, они иногда подменялись, оставляли друг другу информацию на бумаге. Она понимала, что Исаков участвует в организации и проведении незаконной игровой деятельности. Это было понятно, потому что он забирал деньги (выручку) от игровой деятельности, занимался поддержанием игровой техники в рабочем состоянии. В организации и проведении азартных игр участвовали она, Щекина, Канзычакова, Жукова и Исаков. В игорном заведении проводился ремонт в холле примерно в начале весны 2021 года, кто делал ремонт, не видела. Кроме того, производился ремонт в помещении, расположенном рядом с комнатой администратора. Видела, как двое или трое незнакомых ей мужчин отгородили еще одно помещение. Это было непосредственно перед закрытием игорного заведения, в мае 2021 года. В помещениях было установлено 5 видеокамер. Одна камера была в видеодомофоне, изображение выходило на монитор, который находился в комнате администратора, вторая камера была установлена на уличной стене и направлена на крыльцо. Третья камера была установлена в холле на стене, граничащей с игровым залом, направлена на вход в холл. Четвертая камера установлена в игровом зале. Пятая камера установлена в комнате администратора. Изображения с последних четырех камер выводились на монитор, установленный в комнате администратора. В одну из смен видела, что дверь в комнату, где был сейф, была открытой, но в комнате никого не было. В тот момент в помещениях игорного заведения находились только она и Исаков.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.2 л.д.204-207), Тинетка Ю.П. показала, что виновной себя по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ признает полностью. Действительно, она совместно с Канзычаковой, Щекиной, Жуковой, Исаковым

организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование по адресу: <адрес>, просп. Строителей, <адрес>. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не могла найти работу, нужно было содержать несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 169-172) Тинетка Ю.П. подтвердила совершение ею данного преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Подсудимая Канзычакова Ю.В. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Дополнила, что в игорное заведение ходила просто на работу, проводила азартные игры, но не организовывала данную деятельность, компьютеры не закупала. Когда пришла, деятельность заведения уже функционировала, Жукова уже имела опыт работы, объяснила, что нужно делать. Она получала 20000 рублей в месяц. Она обращалась к Исакову по поводу поломки компьютеров. Если его не было, писала записки, после чего техника ремонтировалась.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.2 л.д.222-227), Канзычакова Ю.В. показала, что работала в игровом заведении с марта 2018 года до ДД.ММ.ГГГГ. В помещение имелось два входа, заходила через подъезд, открывала своим ключом дверь, включала аппараты. Посетители заходили через вторую дверь, где имеется домофон. На домофоне есть камера, на крыльце еще одна камера. В тамбуре камера, в игровом зале камера и в комнате, где она находилась, тоже есть камера. Посетители передавали ей деньги, чтобы она положила на игровой компьютер. 1 рубль равнялся 1 баллу. Она зачисляла их на один из аппаратов, через свой компьютер, который стоял у нее в комнате. Потом человек играл, если выигрывал, то подходил к ней и забирал выигрыш. Она отдавала деньги, а если не было нужной суммы, то выдавала один чек, второй оставляла себе. Следующая смена выдавала деньги. Если выручки не было, то ничего не кидала в сейф, который стоял за дверью, за решеткой. У нее доступа к сейфу не было, решетка была закрыта, туда пролазит только рука. Исаков заходил через ту же дверь, через которую заходила она. Она либо видела, либо слышала Исакова, когда он приходил. Бывало, что Исаков подходил в администраторскую, спрашивал, работает ли игровое оборудование. Если что-то не работало, он выходил в зал, разбирал компьютер, ремонтировал, либо уносил к себе в кабинет. Процесс игры осуществлялся следующим образом. Посетитель – игрок подходил к ее окошку, давал деньги, она зачисляла их на компьютер в виде баллов.1 балл – 1 рубль. Всего их в игровом зале было 10 штук. Суть игры заключалась в том, чтобы выиграть деньги. Игроки выигрывали баллы, которые переводились в деньги. На компьютерах были установлены азартные игры «клубничка», «обезъянки», «резидент». В случае выигрыша человек подходил к ней, просил, чтобы она сняла баллы и отдала деньги. Если такой суммы не было, она писала чеки. В чеке указывала сумму, а в том чеке, который оставался у нее, указывала имя игрока, чтобы на следующую смену он подошел с чеком и ему отдали выигранную сумму. Если сумма набиралась сразу, выигрыш сразу выдавался. В администраторской находился головной компьютер с программой, через которую происходило управление игровыми компьютерами, начисление баллов, запуск игрового процесса. Выручку в конце смены складывали в пакет, который бросали в прорезь сейфа, находящегося в отдельном помещении, которое находится рядом с кабинетом Исакова. Исаков забирал деньги, кроме него она никого не видела. Последняя ее смена была ДД.ММ.ГГГГ. В тот день тоже были игроки, были чеки, так как в наличии не было определенной суммы, чтобы выдать выигрыш. Были два игрока, которые не забрали деньги по чеку, должны были прийти на следующий день, видела их регулярно. Ее зарплата составляла 20000 рублей в месяц. Кроме того, в конце каждой смены администратор производил уборку помещений, за что брал из общей выручки 500 рублей, потом закрывал на щеколду дверь, через которую входили посетители, а сам выходил через подъездную дверь, закрывая своим ключом замок.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.3 л.д.1-7), Канзычакова Ю.В. показала, что виновной себя по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ признает частично,

не согласна с тем, что участвовала в организованной группе. Они проводили азартные игры совместно, но организованной группы не было. Действительно, она с Тинетка, Жуковой, Щекиной, Исаковым организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>, просп. Строителей, <адрес>. Понимала, что организация и проведение азартных игр запрещены в <адрес>. В сентябре 2018 года, не ранее 1 сентября и не позднее 30 сентября, случайно узнала, что требуются работники в игорное заведение. Ее это заинтересовало, так как была безработной. Когда пришла в данное заведение, входная дверь была закрыта. Она позвонила в домофон, ей открыли, в помещении находилась девушка - администратор, позже узнала, что это Жукова. Она объяснила Жуковой, что хочет устроиться на работу, та ответила, что в заведении есть начальник, он принимает работника. Для того чтобы устроиться, ей нужно было написать записку и оставить у администратора. Она оставила записку в администраторской с просьбой трудоустройства, получила положительный ответ в записке через несколько дней. Ей стало известно, что организовал игровую деятельность Исаков. Жукова рассказала условия ее участия в проведении азартных игр. Она должна была быть администратором, непосредственно проводить игры, учитывать поступившие деньги от игроков, выдавать выигрыш. Выручку передавать через сейф Исакову. Жукова показала, как открывать входную дверь, что нужно делать, как зачислять баллы через компьютер, режим работы – с 11 час. до 06 час. следующего дня. Жукова дала ей ключ от входной двери со стороны коридора подъезда. Вторая дверь, где был установлен домофон, закрывалась только на засов. График работы – сутки через трое. Оплата за ее участие в проведении игр составляла 20000 рублей за месяц и 500 рублей после каждой смены за уборку помещений. Кроме того, она должна была смотреть за тем, чтобы компьютеры, на которых играют, были в рабочем состоянии. Жукова сказала, что в игорном заведении работает еще один администратор - Щекина. Жукова также сказала, что впускать в игровой зал можно только проверенных людей, которые постоянно приходят, незнакомых и подозрительных запускать нельзя, потому что это могла быть проверка. Кому принадлежат помещения, не знала, игровое оборудование установил Исаков. Он постоянно приходил в игорное заведение, у него был свой ключ от двери, он занимался ремонтом игровой техники, хозяйственной деятельностью, забирал деньги, полученные в ходе игровой деятельности. Домофон во входной двери нужен был для того, чтобы вход в помещение игорного заведения был для ограниченного круга людей. Жукова работала с ней две смены и показала, каких людей можно впускать, а каких нельзя. Кроме нее игры проводили еще три администратора: Жукова, Тинетка, Щекина, ранее их не знала, познакомилась в период работы в заведении. Иногда она приходила не в свои смены, чтобы забрать одежду, либо еще по какому-нибудь поводу, они встречались. Щекина устроилась до нее, Тинетка в 2020 году. Поддерживали связь по телефону, договаривались о подменах. Исаков контролировал игровой процесс через камеры видеонаблюдения. Был случай, когда в 2021 году к ней на работу пришел муж и стал стучать во входную дверь, Исаков практически сразу приехал, чтобы разобраться в случившемся. Скорее всего, камеры, установленные в помещениях, оборудованы динамиками, которые транслируют и записывают звук. Весной 2021 года двое или трое мужчин производили ремонт в помещении рядом с кухней. Работники поставили новые стены. Исаков находился в помещениях игорного заведения, когда производился ремонт. В содеянном раскаивается, сожалеет о случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не было работы, нужны были деньги, на иждивении двое несовершеннолетних детей.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.3 л.д.16-19), Канзычакова Ю.В. показала, что виновной себя по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ признает полностью. Действительно, она с Жуковой, Щекиной, Тинетка, Исаковым организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не могла найти работу, нужно было содержать двух несовершеннолетних детей.

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 229-233) Канзычакова Ю.В. подтвердила совершение ею данного преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Подсудимая Щекина С.И. в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия. Дополнила, что первоначально в игорном заведении ее заработная плата была 15000 рублей, график работы был сутки через двое, каждую смену забирали 1500 рублей. Первое время они не убирались в помещении, возможно, была уборщица. Потом заработную плату подняли до 20000 рублей, так было написано в записке. Затем кто-то написал, что уборка будет производиться ими за 500 рублей каждую смену, инвентарь для уборки приобретали сами, кто-то приносил туалетную бумагу, кто-то освежитель, моющее средство для полов. Туалетную бумагу, еще какую-то мелочь покупали за свои деньги, а если надо было что-то крупное, писали в записке. Кроме Исакова и других подсудимых она в заведении никого не видела. Ее принимала на работу девушка по имени Инна, которая ушла в декрет. Она говорила, что если сломается компьютер, необходимо это написать в записке. Если бы она не вышла в свою смену и никого и не предупредила, игорная деятельность не была бы осуществлена.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.3 л.д.34-40), Щекина С.И. показала, что не ранее июля 2018 года в <адрес> встретила знакомую, фамилию не знает, которой сказала, что нуждается в деньгах, так как нет работы. Елена сказала, что есть работа, нужно прийти в помещение, которое расположено в <адрес>. Она часто приезжала в <адрес>, где у нее живут отец и две сестры. Через несколько дней приехала в <адрес>, с 13 час. до 16 час. пришла на указанный адрес, зашла в помещение через центральный вход, на тот момент дверь была открыта. Увидела, что помещение состоит из нескольких комнат. В одной из комнат находились игровые аппараты. В данной комнате было окно, через которое происходили контакты между игроками и администратором игрового заведения. Она обратилась к администратору Инне, которая находилась на рабочем месте, и сообщила, что она от Елены по поводу работы. Девушка при ней стала кому-то звонить, через некоторое время разрешила зайти к ней в комнату и рассказала, в чем заключалась работа. В комнате, в которую ее пригласила девушка, находится администратор игрового заведения. В данной комнате находился центральный (головной) компьютер, через который осуществлялся весь игровой процесс. Девушка объяснила, что нужно принимать деньги от клиентов, зачислять их на игровой компьютер и в случае выигрыша клиента выдать деньги. Деньги, полученные от клиента, равнялись количеству баллов, начисляемых в игре. Например, 100 рублей равнялись 100 баллам. Девушка сказала, что работа начинается с 11 час. и заканчивается в 06 час. следующего дня. График работы был сутки через трое. Также девушка сказала, что оплачиваться ее труд будет из расчета 15000 рублей в месяц. То есть, 1500 рублей за смену. Оплату она должна была забирать в конце смены. В конце своей смены должна была на листе бумаги оставить следующие записи: аванс (если берет деньги себе), хозяйственные товары (для уборки помещения), заработная плата (1500 рублей за смену), касса (общее поступление денежных средств в кассу, т.е. сумма, полученная от выигрыша или проигрыша игроков), итог (разница между кассой и расходами на заработную плату, аванс, хозяйственные товары). Другим условием работы было то, что деньги и лист бумаги после окончания смены администратор должен был складывать в пакет. А пакет оставлять в сейфе в отдельной комнате. Сейф находился за решеткой на расстоянии около полуметра от решетки, таким образом, что можно было только просунуть руку в решетку и засунуть пакет в отверстие сейфа. Сейф высотой около 1,5 м, шириной около 0,5 м. Отверстие находилось в верхней части сейфа. Длина отверстия около 15 см. Ширина отверстия около 3 см. Дверь сейфа не было видно. Все было сделано таким образом, что пакет можно было только оставить в сейфе, а забрать невозможно. Решетка в комнату с сейфом закрывалась на навесной замок. Ключа от замка у нее не было. Кроме того, девушка дала ключ от входной двери со стороны подъезда. Она согласилась работать, никаких договоров ни с кем не заключала. С июля 2018 года по март 2021 года работала в данном игровом заведении. Жукова, Тинетка, Канзычакова работали также администраторами. Между собой они общались по телефону. В игровое заведение периодически приходил Исаков, он ремонтировал игровые автоматы. Она понимала, что у него есть свой ключ от двери. Игроки попадали в игровой зал следующим образом. Игрок подходил к центральному входу и нажимал звонок домофона, после чего она, находясь в своем помещении, на экране монитора видела игрока, нажимала кнопку, дверь открывалась. Игрок попадал в игровой зал. Всего было десять игровых аппаратов, у каждого был свой

номер. Игровой процесс происходил следующим образом. Игрок передавал ей деньги и называл номер игрового автомата, на который нужно их внести. Деньги она складывала в кассу. После чего при помощи клавиатуры на головном компьютере вводила количество баллов, равное деньгам, полученным от игрока. Игра посетителей отслеживалась на головном компьютере. Она видела, кто сколько выигрывает или проигрывает. В кассе после смены не всегда оставались деньги. Иногда вместо денег были чеки, в которых администратор отражала сумму баллов, выигранных посетителем. С данным чеком игрок приходил в другой день и получал выигрыш. Один чек выдавался игроку, а второй чек оставляли в сейфе.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой (т.3 л.д.54-59), Щекина С.И. показала, что вину признает частично, не признает участие в организованной группе. Действительно, она проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>, <адрес>, совместно с Канзычаковой, Тинетка, Жуковой, Исаковым. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не могла найти работу. В июле 2018 года, число не помнит, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ пришла в игорное заведение по адресу: <адрес>. Туда пришла случайно, так как от кого-то узнала, что требуются администраторы. Ей было известно, что данная деятельность запрещена, но у нее не было работы. Когда пришла, там находилась администратор – девушка по имени Инна. Она сказала, что хочет работать в данном заведении, после чего Инна позвонила кому-то и сказала, что ей разрешено работать. Далее Инна объяснила условия, сказала, что есть начальник игорного заведения, он согласовывает принятие новых работников. В данный момент знает, что согласовывал Исаков, потому что он постоянно приходил в игорное заведение и организовал игровую деятельность. Он ремонтировал компьютеры, следил за порядком и слаженностью работы, просил найти других работников. Условия были следующими. Ей нужно было работать администратором в игорном заведении, запускать игроков, получать от них деньги, проводить азартные игры путем начисления полученных от игроков денег на игровой компьютер, в случае выигрыша выдать его игроку, собирать информацию о поступивших и выданных денежных средствах, потом эти деньги передавать начальнику через сейф, который стоял в отдельном помещении. График работы был сутки через трое, заведение открывалось в 11 час., закрывалось в 06 час. следующего дня. Оплата составляла 20000 рублей за месяц и 500 рублей за уборку. О поломке компьютеров нужно было сообщать Исакову. Исаков их ремонтировал, либо увозил, а потом снова привозил. Всего рабочих смен в среднем было 7-8 за месяц. Иногда администраторы менялись сменами. Кроме нее в проведении игр участвовали Жукова, Канзычакова, Тинетка. Она первой стала принимать участие в проведении игр, в августе 2018 года стала Жукова, затем практически сразу Канзычакова, примерно через год пришла Тинетка. Согласовывал принятие администраторов Исаков. Он просил найти новых администраторов, были нужны надежные люди. В ее смену пришла Жукова, которая сказала, что тоже хочет работать. Она ответила, что согласование происходит через начальника, Жукова оставила записку с просьбой ее взять, от Исакова поступил ответ о том, что она может быть администратором. Канзычакову и Тинетка согласовывали не через нее. Она непосредственно взаимодействовала с Канзычаковой, Тинетка, Жуковой, они оставляли друг другу информацию на листе бумаги - цифры на начало и конец смены с головного компьютера. Исаков забирал деньги, которые были получены от игроков, занимался ремонтом игровых компьютеров, другой хозяйственной деятельностью. В марте или апреле 2021 года в холле двое незнакомых ей мужчин производили ремонт. В помещениях были установлены видеокамеры: одна в игровом зале, вторая в углу холла на стене, граничащей с игровым залом, третья в комнате администратора, четвертая на уличной стене, пятая в видеодомофоне. Исаков контролировал игровую деятельность и мог просматривать изображение с камер. Кроме того, есть камеры, которые транслируют, помимо видеоизображения, и звуковое сопровождение.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой (т.3 л.д.68-71), Щекина С.И. показала, что виновной себя по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ признает полностью. Действительно, она совместно с Жуковой, Канзычаковой, Тинетка, Исаковым организовала и проводила азартные игры в помещении, где находилось игровое оборудование, по адресу: <адрес>, просп. Строителей, <адрес>. В содеянном чистосердечно раскаивается, сожалеет о

случившемся, была вынуждена заниматься данной деятельностью, так как не могла найти работу.

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 41-48) Щекина С.И. подтвердила совершение ею данного преступления при обстоятельствах, изложенных в обвинении.

Виновность подсудимых Исакова Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. в совершении изложенного выше преступления установлена совокупностью исследованных судом доказательств.

Свидетель Ровенский В.Г. суду показал, что от кого-то узнал, что существует игровой клуб, зашел туда поиграть. Там стояли компьютеры, на них происходила игра. Он отдавал денежные средства девушке в окошко, ставил ставки и играл, на тот момент играл в игру «книжечки». Если линии в игре совпадали, он выигрывал и получал бонусы. Правила игры знал, так как ранее играл в Интернете. Он по-разному выигрывал, было, что и проигрывал, мог проиграть 3000, 4000, 5000 рублей, а мог столько же выиграть. Сумма выигрыша зависела от ставки и от количества денег, которые он внес. Выигрыш ему выдавала девушка, которая принимала деньги. В игровом заведении был несколько раз. Заведение находится на просп. Строителей в <адрес>, чтобы туда попасть, надо было позвонить в домофон. Когда первый раз пришел, не попал, потом уже с кем-то зашел. Кроме девушки-кассира в заведении никого не было, каждый раз были разные девушки.

Из показаний свидетеля РВГ., данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 79-84), следует, что в <адрес> располагается игровой клуб. Об указанном помещении ему известно примерно с ноября-декабря 2020 года. Ему известно, что данное игорное заведение действует нелегально. Первый раз в заведение попал примерно в январе 2021 года. На входе в игровое заведение установлена металлическая дверь, которая открывается посредством магнитного замка работником игрового зала после того, как тот убеждается посредством видеофиксации в том, что посетитель ему знаком. Он посещает данное игровое заведение с периодичностью примерно один раз в неделю, начиная с января 2021 года. При посещении игрового заведения подходил к окну администратора игрового зала, которому отдавал денежные средства. Администраторами являются женщины, их имен не знает. Как правило, суммы, которые он отдавал, не превышали 1000 рублей. Администратор игрового зала клала денежные средства на интерактивный счет компьютерного места в зале. Выбор компьютера осуществлялся им. После того как он передавал деньги администратору, компьютер был готов к игре. Ему известно, что на компьютеры установлены не менее 7 игр. Все игры доступны только после того, как будут переданы деньги администратору игрового зала. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 час. 40 мин. он прибыл в этот игровой клуб с сожительницей К.. Администратору передал 500 рублей и заказал игру на компьютере №. За указанным компьютером он выиграл 1000 рублей, после чего обратился к администратору с предложением отдать 700 рублей, а 500 рублей положить на компьютер №. На компьютере № он проиграл указанную сумму. Далее он отдал администратору оставшиеся 700 рублей, заказал игру на компьютере №, приступил к игре. В этот момент зашли сотрудники правоохранительных органов и остановили игровой процесс, а также объявили о начале следственных действий.

Из показаний свидетеля Свидетель № 1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 74-78), следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. ей от Р. поступило предложение заехать с ним в помещение по адресу: <адрес>, как он сказал, «заехать в автоматы». Что находилось в данных помещениях, ей неизвестно, ранее там не была. Примерно в 12 час. 15 мин. они приехали в указанное помещение. Вход в помещение оборудован металлической дверью с домофоном. Р. позвонил в домофон, ему открыли дверь. После того, как они зашли, Р. посадил ее за стол, где стоял компьютер, а сам пошел к проему в стене, где стал с кем-то говорить, затем вернулся, включил компьютер, которым стал пользоваться. Около 12 час. 30 мин. в помещение зашли сотрудники ФСБ и начали проводить следственные действия. Ранее не знала, что Р. играет в азартные игры.

Из показаний свидетеля Свидетель № 3, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 85-88), следует, что проживает с мужем и детьми: 2000 и 2005 г.р. Ее заработная плата составляет 27000 рублей. Муж ранее являлся председателем кооператива «Нива», какая у него была зарплата, не знает, не спрашивала, а он не рассказывал. Семейный бюджет у них был совместный. Были ли у мужа другие источники дохода, не знает. Знает, что по просп. <адрес> находится офис кооператива «Нива». К ней обращалась Ю., которая сидела в одном помещении, где находится офис мужа, просила у нее каталог с духами. Она иногда привозила на данный адрес духи и продавала духи девушкам, которые там находились: У. и двум Ю., фамилий не знает. СМЮ знает только как учредителя СППССК «Нива», с ним не общаются. Один раз он заходил к ним домой уже после того, как муж был помещен в ИВС, чтобы забрать документы, после чего сразу ушел.

Из показаний свидетеля Свидетель № 5, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 96-100), следует, что является коммерческим директором СППССКК «Нива», одновременно членом данного кооператива. Также членом кооператива «Нива» является Исаков. Кроме того, он является одним из учредителей ООО «Огонек плюс» по адресу: <адрес>, помещения 37-46, 56, 57. Юридическое лицо было образовано в 2009 году. Первоначально основным видом деятельности было предоставление услуг по общественному питанию. По указанному адресу находилось кафе «Огонек». Были ли какие-либо вывески на входе в кафе, не помнит. Кафе было ликвидировано, так как появились долги. После ликвидации помещения, расположенные по вышеуказанному адресу, не были задействованы. В течение нескольких лет у ООО «Огонек плюс» появилась финансовая задолженность перед коммунальными службами. Его компаньон по кооперативу «Нива» Исаков знал, что указанные помещения не задействованы и пустуют. В какой-то момент Исаков сказал, что нашлись арендаторы на эти помещения. Они готовы оплачивать коммунальные услуги и прочие платежи в счет арендной платы. Это было не ранее 2017 года. Он сказал, что его устраивают условия, готов сдавать помещения в аренду. Они договорились с Исаковым, что данными вопросами будет заниматься Исаков. Между ними была только устная договоренность. С того периода он более не интересовался помещениями. Ему неизвестно, каким родом деятельности занимался Исаков в вышеуказанных помещениях. Он только говорил, что все коммунальные услуги оплачиваются вовремя. Также не знал о том, что в помещениях установлено игровое оборудование, при помощи которого проводились азартные игры. О наличии видеокамер узнал только в июле 2021 года, их не устанавливал. Последние три года не был в данных помещениях.

Свидетель Свидетель № 4 (псевдоним) суду показал, что в 2021 году ему стало известно о противоправной игорной деятельности, которая осуществляется в <адрес>. Он обратился в УФСБ по <адрес>, сообщил об этой деятельности, сотрудники предложили ему поучаствовать в оперативном эксперименте, он согласился. В конце марта он приехал в <адрес>, встретился с сотрудником УФСБ, получил денежные средства, получил аудио- и видеоаппаратуру для записи и пошел в игорное заведение. Первый раз пришел 26 или ДД.ММ.ГГГГ, работала оператор по имени У.. Он отдал денежные средства, она их зачислила на игровой счет из расчета 1 рубль – 1 очко или 1 балл. Он стал играть, играл на двух аппаратах, выиграл 1700 рублей, оператор сняла ему эти денежные средства. Он приехал в здание УФСБ и отдал аппаратуру и денежные средства, которые выиграл в данном заведении. На следующий день получил 4000 рублей, аудио- и видеоаппаратуру, пошел в данное заведение, там работала оператор по имени Юля. Он подал денежные средства, играл на трех аппаратах, проиграл все деньги, вернулся в здание УФСБ и отдал аппаратуру, сказал, что деньги проиграл. На следующий день также получил 4000 рублей и видеоаппаратуру, пришел в данное заведение, также проиграл все деньги, вернувшись, отдал аппаратуру. На четвертый день получил ту же сумму и видеоаппаратуру, оператором была Юля, не помнит, какая, там работают две Юли. Играл на двух или трех аппаратах, выиграл 300 рублей, снял деньги, вернулся и отдал сотрудникам аппаратуру и 300 рублей. Каждый раз при передаче участвовали двое понятых, приглашенных сотрудниками ФСБ. Когда участвовал в оперативном эксперименте, на других игровых компьютерах каждый раз играло несколько человек, от двух до шести, каждый день по - разному. Дверь в помещение металлическая, она закрыта, надо было звонить в домофон. Оператор, которая принимала денежные

средства, смотрела через видеокамеру и пускала. Он играл во все игры, в которые играют в игровых автоматах Российской Федерации. При передаче денежных средств девушкам они никаких чеков и квитанций не выдавали, сразу зачисляли на компьютер. Когда он выигрывал, говорил, какую сумму надо снять, ему отдавали наличные средства.

Из показаний свидетеля Свидетель № 4 (псевдоним), данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ (т.3 л.д. 90-95), следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен оперуполномоченным УФСБ России по <адрес> Г. для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». Он дал добровольное согласие на участие в данном мероприятии. Ему были разъяснены порядок и цель мероприятия. Целью мероприятия являлось документирование противоправной деятельности, связанной с организацией и проведением незаконной игорной деятельности в <адрес> в нежилом помещении по <адрес>, над входной дверью которого имеется вывеска спортивного-развлекательного центра. Порядок участия в мероприятии заключался в следующем. Перед посещением игорного заведения ему должны быть вручены аудио- и видеозаписывающее устройство и денежные средства в размере 4000 рублей. После чего он должен был играть на игровом оборудовании, установленном в указанном нежилом помещении. Для осуществления ставок в играх должен был передать полученные им денежные средства находящемуся в игровом помещении администратору. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кабинете № УФСБ России по <адрес>, в присутствии двух понятых он был досмотрен оперуполномоченным Г., денежных средств при нем не было. Далее от оперуполномоченного он получил аудио- и видеозаписывающее устройство, 4000 рублей и примерно в 20 час. 30 мин. приехал по адресу: <адрес>, где подошел ко входной двери помещения с вывеской «Спортивно-развлекательный центр «Pachinko». Вход в помещение был закрытый, осуществляется через металлическую дверь с замком – домофоном. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он зашел в помещение, где стояли столы с компьютерами, состоящими из системных блоков, мониторов, клавиатур и мышей. Каждый компьютер имел свою нумерацию. На компьютерах были установлены игровые приложения. Кроме того, в помещении имелась перегородка с небольшим проемом в соседнее помещение, где находился администратор – девушка по имени У.. Он передал ей 4000 рублей. После получения денег У. зачислила их на его виртуальный игровой счет, который представлял собой количество баллов, равный сумме переданных им денежных средств администратору, то есть 1 рубль был равен 1 баллу. Получив деньги, У. позволила ему принять участие в игровом процессе на имеющихся в помещении компьютерах. В тот день он осуществлял игру на игорных местах № и № путем осуществления ставок в игровой системе. В завершении игры баланс его игрового счета составлял 1700 баллов. Он подошел к У., она выдала ему выигрыш 1700 рублей, после чего он ушел из игорного заведения и вернулся в кабинет № УФСБ России по <адрес>, где в присутствии понятых был досмотрен, у него были обнаружены 1700 рублей, полученные от администратора У., которые он выиграл в игровом заведении. Данные денежные средства он передал оперуполномоченному Г.. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кабинете № УФСБ России по <адрес>, в присутствии двух понятых он был досмотрен оперуполномоченным Г., денежных средств при нем не было. Далее от оперуполномоченного получил аудио-видеозаписывающее устройство, 4000 рублей и примерно в 16 час. 50 мин. приехал по адресу: <адрес>, где подошел ко входной двери помещения. Вход в помещение также был закрытый, осуществлялся через металлическую дверь с замком – домофоном. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он зашел в помещение, где находились те же столы с компьютерами, на которых установлены игровые приложения. Каждый компьютер имел свою нумерацию. В тот день администратором была девушка по имени Ю.. Он передал ей 4000 рублей. После получения денег Ю. зачислила их на его виртуальный игровой счет, 1 рубль был равен 1 баллу. Получив деньги, Ю. позволила ему принять участие в игровом процессе. В тот день осуществлял игру на игорных местах №, 5, 9 путем осуществления ставок в игровой системе. В завершении игры денежных средств у него не осталось. Он ушел из игорного заведения и вернулся в кабинет № УФСБ России по <адрес>, где в присутствии понятых был досмотрен, при нем денежных средств не было. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в кабинете № УФСБ России по <адрес>, в присутствии двух понятых он был досмотрен оперуполномоченным Гладких, денежных средств при нем не было. Далее от оперуполномоченного он получил аудио-видеозаписывающее устройство, 4000 рублей и

примерно в 19 час. 45 мин. приехал по адресу: <адрес>, подошел к входной двери помещения. Вход в помещение также был закрытый, осуществлялся через металлическую дверь с замком – домофоном. Он позвонил в домофон, ему открыли дверь, он зашел в помещение, где находились те же столы с компьютерами, на которых установлены игровые приложения. Каждый компьютер имел свою нумерацию. В тот день администратором была девушка по имени Ю. (Тинетка). Он передал ей 4000 рублей. После получения денег Ю. зачислила их на его виртуальный игровой счет, 1 рубль был равен 1 баллу, и позволила ему принять участие в игровом процессе. В тот день он осуществлял игру на игорных местах №, 3, 5, 6, 7, 9 путем осуществления ставок в игровой системе. В завершении игры денежных средств у него не осталось. Он ушел из игорного заведения и вернулся в кабинет № УФСБ России по <адрес>, где в присутствии понятых был досмотрен, при нем денежных средств не было. ДД.ММ.ГГГГ также в присутствии двух понятых был досмотрен оперуполномоченным Гладких, денежных средств при нем не было. Далее от оперуполномоченного получил аудио-видеозаписывающее устройство, 4000 рублей и примерно в 17 час. 35 мин. приехал в игровое заведение. В тот день администратором была девушка по имени <данные изъяты> (Канзычакова). Он передал 4000 рублей, она зачислила их на его виртуальный игровой счет. В тот день осуществлял игру на игорных местах № и 8. В завершении игры баланс его игрового счета составлял 300 баллов. Он подошел к Ю., она выдала ему выигрыш 300 рублей. После чего он ушел из игорного заведения и вернулся в кабинет № УФСБ России по <адрес>, где в присутствии понятых был досмотрен, у него были обнаружены 300 рублей полученные от администратора Ю., которые он выиграл в игровом заведении. Данные денежные средства он передал оперуполномоченному Гладких.

Изложенное объективно подтверждается:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 185-208), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с 13 час. 30 мин. до 20 час. проведен обыск в нежилых помещениях <адрес>. Вход в помещение осуществлялся через металлическую дверь с запирающим устройством, оборудованную электромагнитным домофоном. На стене здания слева от входной двери имеется кнопка домофона. На фасаде здания имеется камера видеонаблюдения, направленная на главный вход. При входе в нежилое помещение № установлено, что через него осуществляется вход в нежилое помещение №, далее расположена деревянная дверь с врезным запирающим устройством, ведущая в нежилое помещение №. В помещении № расположены столы с нумерацией, на которых установлены ПЭВМ в количестве 10 штук, состоящие из системного блока, монитора, компьютерной мыши, клавиатуры. На стене, расположенной напротив входа в помещение №, расположена камера видеонаблюдения, фиксирующая помещение №. В данном помещении в стене напротив входа расположен вход в нежилое помещение №, оборудованный металлической дверью с одним врезным запирающим устройством, на момент осмотра дверь не заперта. В помещении № у стены слева от входной двери во всю стену расположена барная стойка с полками, также в стене имеется небольшое окно без остеклененения, напротив у стены диванчик, рядом у окна сидение. На левой стене в помещение № расположена камера видеонаблюдения. На стене, в которой расположен вход в помещение №, имеется видеодомофон, на момент обыска осуществляется видеотрансляция с главного входа в обыскиваемые нежилые помещения. Участвующий в обыске специалист АДА. пояснил, что видеотрансляция на видеодомофон осуществляется с главного входа, далее путем нажатия на кнопку домофона (на двери главного входа) передается сигнал в данное помещение; открывание двери осуществляется путем нажатия кнопки, установленной на пластиковой коробке ББП-20 (блок бесперебойного питания). С видеодомофона изымаются следы пальцев рук. На барной стойке обнаружены видеорегистратор, монитор «Samsung», маршрутизатор, в котором последовательно установлены 11 кабелей под номерами №, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Б1; монитор «Samsung»; системный блок; блок бесперебойного питания; детектор банкнот. Видеоизображения с видеорегистратора выводятся на монитор «Samsung»: с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях №, 2, 4, а также с видеокамеры, фиксирующей главный вход с улицы. Далее на мониторе «Samsung» отображено 3 окна программы. Участвующий в качестве специалиста Авилов пояснил, что кабели под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Б1, установленные в маршрутизатор, составляют единую локально-вычислительную сеть. Администрирование ПЭВМ и игровым процессом (зачисление/вывод «кредита»), установленными в помещении №, осуществляется ПЭВМ

(находящимся в помещении №) с установленным на ней специализированным программным обеспечением. Вместе с тем, осуществляется детализация работы ПЭВМ (каждого из 10) в локально-вычислительной сети, а также зачисление и списание кредитов со счета установленных игровых приложений. Участвующая в обыске Жукова У.В. пояснила, что данные помещения используются в качестве игрового клуба, где она является администратором. Она осуществляет свою деятельность в помещении №, вход в который оборудован дверью, которая запирается на замок и доступ в него имеет исключительно определенный круг лиц, в который входит она. Человек, который приходит играть, передает денежные средства через окошко в стене, после чего с ПЭВМ, установленного в помещении №, к которому подключены 10 компьютеров в помещении №, она вносит денежную сумму (которую кладет в кассу) - вводит данную сумму в программу, то есть вносит на счет определенного ПВЭМ, где отображаются баллы: 1 балл равен 1 рублю. Также на экране отображаются все 10 компьютеров, фиксируется, за каким производится игра и сколько баллов заработал игрок, то есть внесенная на счет сумма изменяется - увеличивается, что означает выигрыш, либо уменьшается. Каждый из них можно заблокировать, разблокировать либо включить. Далее на барной стойке обнаружены денежные средства: пачка № - купюра номиналом 5000 рублей, 3 купюры номиналом 500 рублей, 36 купюр номиналом 100 рублей, 4 купюры номиналом 50 рублей; пачка № купюр номиналом 100 рублей; пачка № купюр номиналом 50 рублей, 1 монета 2 рубля, 3 монеты 1 рубль, 3 монеты по 5 рублей, 3 монеты по 10 рублей; пачка № купюр номиналом 100 рублей; пачка № купюр номиналом 100 рублей. Участвующая в обыске Жукова пояснила, что данные денежные средства ей не принадлежат. Далее расположен коридор, ведущий в остальные помещения. В коридоре в правой стене расположена металлическая дверь с навесным запирающим устройством - вход помещение №. На момент осмотра дверь в помещение заперта. Далее расположен в ход в помещение №, на момент осмотра дверь не заперта. В ходе обыска в помещении № на столе обнаружен ноутбук «DEPO». Участвующая в обыске Жукова пояснила, что данным ноутбуком она не пользуется, им пользуется мужчина по имени <данные изъяты>, который приходит в игровой клуб и уходит в помещение №. С ноутбука изымаются следы пальцев рук. Жукова пояснила, что входная дверь в помещение № всегда заперта, однако в ней имеется небольшой разъем, в который она помещает руку и кладет вырученные денежные средства в металлический сейф. С применением специальной техники навесной замок с входной двери в помещение № срезается, дверь открывается, в правом нижнем углу обнаружен металлический сейф, расположенный вплотную к стене. В сейфе предметов и документов, имеющих значение для дела, не обнаружено. В помещении № обнаружены жесткие диски от персональных компьютеров в количестве 18 штук. Жукова пояснила, что в коридоре имеется запасной выход, который оборудован металлической дверью с врезными запирающим устройством, а также двумя металлическими щеколдами. На момент осмотра дверь заперта. Жуковой предложено добровольно открыть дверь в помещение №, Жукова пояснила, что в данное помещение она никогда не заходила, доступ в него не имеет, ключа от замка входной двери в данное помещение у нее не имеется. После чего в присутствии понятых с применением специальной техники срезается замок, входная дверь в помещение № открывается. В левом ближнем углу обнаружен металлический сейф с полками, в котором расположена ПЭВМ (монитор, системный блок, колонка, компьютерная мышь, компьютерная клавиатура). На указанную ПЭВМ выводится видеоизображение с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях №, 2, 4, а также с видеокамеры, фиксирующей главный вход с улицы. Участвующий специалист Авилов пояснил, что данная ПЭВМ, помимо вывода видеоизображений с камер видеонаблюдения, осуществляет запись видео, после чего они сохраняются в памяти жесткого диска. Авиловым извлекаются жесткие диски с ПЭВМ (с каждого из 10), установленных в помещении №.

В ходе обыска изъяты: монитор «Samsung»; блок бесперебойного питания; маршрутизатор; системный блок; 10 жестких дисков; следы рук; денежные средства в сумме 22300 рублей;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 212-230) согласно которому проведен обыск в жилом помещении по адресу: <адрес>. Вход в квартиру осуществляется через двойную дверь, справа от входа в прихожую расположены ванная и туалет, напротив входа расположена кухня. Прямо от входа в прихожую расположена жилая комната №. Слева от входа в прихожую расположена комната № (зал), из которой вход в жилую комнату №.

Обыск начат с комнаты №. Справа от входа в комнату расположена двуспальная кровать, слева от кровати шкаф белого цвета, компьютерный стол. Под кроватью обнаружен сейф, в котором находится охотничье гладкоствольное оружие калибра 12/76, травматический пистолет калибра 9 мм, принадлежащие Исакову Г.В. При обыске шкафа обнаружен планшет «Самсунг». При запуске планшета обнаружено, что на нем установлено приложение «Сбер-бизнес». При нажатии на данный значок активируется поле, в котором имеется наименование ООО «Огонек Плюс». Планшет изымается. Также обнаружены круглые мастичные печати, одна из которых принадлежит ООО «Огонек плюс». Данная печать изымается. На компьютерном столе изъяты флеш-накопители с информацией, относящейся к ООО «Огонек плюс». Специалистом ГКА из системного блока персонального компьютера снято два жестких диска. Данные диски изымаются. При осмотре комнаты № в шкафе-горке, в ближнем к окну «пенале», в нижней его части обнаружена мужская барсетка коричневого цвета, в которой обнаружен жесткий диск, который изымается. На этой же полке, рядом с барсеткой, обнаружен черный полимерный пакет, в котором обнаружены три жестких диска. Диски изымаются. На полке компьютерного стола обнаружена зеленая папка-скоросшиватель «Дело №», в которой имеются документы на имя КВО., а также пакет, в котором имеется флеш-накопитель. Указанные предметы изымаются;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 170-175), согласно которому осмотрены нежилые помещения 34-46, 56, 57, расположенные на первом этаже по адресу: <адрес>, в целом представляют собой единое помещение. Вход в указанные помещения осуществляется через главный вход, оборудованный металлической дверью с запирающим устройством с электромагнитным домофоном (вход №); запасной вход, оборудованный металлической дверью с одним запирающим устройством (вход №) через подъезд. Вход в нежилое помещение осуществляется через второй вход (через подъезд), а именно металлическую дверь с запирающим устройством. Дверь открывается ключом, предоставленным подозреваемой Жуковой У.В. После входа в нежилые помещения осматривается нежилое помещение № (зал с игровыми ПЭВМ) - 10 штук), в ходе осмотра которого ПЭВМ под игровым местом № , состоящий из системного блока, компьютерной мыши, клавиатуры. ПЭВМ изымается. В ходе осмотра помещения № (запертого на момент производства обыска) обнаружена ПЭВМ, состоящая из монитора, системного блока с установленный жестким диском марки «Western Digital», которая изымается. В ходе детального осмотра помещения № (холл) специалистом обнаружено техническое устройство, оборудованное «глазком», схожее со скрытым аудио/видеозаписывающим устройством. На момент осмотра 2 кабеля, исходящие из указанного устройства, не подключены. Указанное техническое устройство изымается;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 202-207), согласно которому осмотрены нежилые помещения 34-46, 56, 57, расположенные по адресу: <адрес>. В ходе осмотра распаковывается бумажный конверт коричневого цвета, в котором находятся 4 связки ключей, 1 маленький сломанный металлический ключ, 1 большой металлический ключ. В ходе осмотра осуществляется произвольный подбор ключа к входной двери (вход № через подъезд), в результате чего к замку указанной двери подошел один металлический ключ из связки, состоящей из 7 металлических ключей. Замок открывается, осуществляется вход в нежилые помещения. К ключу приклеен фрагмент бумаги с текстом «1вх». В ходе осмотра в нежилом помещении обнаружен навесной замок, ранее срезанный с применением специальной техники в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ с запертого помещения, в котором расположен металлический сейф. К данному навесному замку путем произвольного подбора подбирается ключ, в результате чего один ключ из вышеназванной связки ключей (состоящей из 7 ключей) подошел, при повороте ключа замок открывается, к ключу приклеен фрагмент бумаги с текстом «2с». К замку входной двери в помещение, в котором ДД.ММ.ГГГГ был обнаружен и изъят ноутбук, произвольным способом подбирается ключ, в результате чего один ключ из вышеназванной связки ключей (состоящей из 7 ключей) подошел, к ключу приклеен фрагмент бумаги с текстом «3к». К замку входной двери в помещение, которое на момент обыска ДД.ММ.ГГГГ было заперто, в котором находился металлический сейф с ПЭВМ, произвольным способом подбирается ключ, в результате чего один ключ из вышеназванной связки ключей (состоящей из 7 ключей) подошел, к ключу приклеен фрагмент бумаги с текстом «4в»;

- протоколом задержания подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 234-237), согласно которому в ходе личного обыска у Исакова Г.В. изъяты: банковские карты «Почта банк»; «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк» на имя <данные изъяты>; купюры банка России номиналом: 5000, 100, 100, 5 рублей; связка ключей №, состоящая из 7 ключей: крестового ключа, 4 английских ключей, 2 сувальдных ключей; связка ключей №, состоящая из магнитного ключа и бирки желтого цвета; связка №, состоящая из перфорированного ключа, сувальдного ключа и магнитного ключа; связка ключей №, состоящая из английского ключа, магнитного ключа, финского ключа; связка ключей №, состоящая из кресцового ключа, английского ключа, магнитного ключа, бирки синего цвета; связка №, состоящая из сувальдного ключа, четырех финских ключей, бирки зеленого цвета; сувальдный ключ, сувальдный ключ, английский ключ и обломок английского ключа; сотовый телефон «SAMSUNG» черного цвета; сотовый телефон «Honor»; сотовый телефон «SAMSUNG» черного цвета; флеш - накопитель с разъемом USB черного цвета с надписью; флеш - накопитель синего цвета с надписью;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 138-152), согласно которому были осмотрены предметы, изъятые у Исакова Г.В. в ходе личного обыска ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 166-169), согласно которому осмотрена мастичная печать «Огонек-Плюс», изъятая в ходе обыска в жилище Исакова Г.В.;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 176-197), согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, нежилые помещения 34-46, 56, 57: монитор «Samsung»; блок бесперебойного питания; маршрутизатор; системный блок; 10 жестких дисков.

На изъятом в ходе обыска по месту жительства Исакова Г.В. по адресу: <адрес> жестком диске марки «WD Caviar Blue» содержатся файлы с игровым программным обеспечением, аналогичным с игровым программным обеспечением, установленном на ПЭВМ, изъятом в ходе обыска по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.198-201), согласно которому осмотрены изъятые в ходе личного обыска у Исакова В.Г.: 6 связок ключей, 2 больших металлических ключа, два маленьких металлических ключа. Участвующая в осмотре Свидетель № 3 пояснила, что связка из ключей, состоящая из одного пластикового ключа синего цвета от домофона, одного металлического ключа серого цвета от почтового ящика, одного металлического ключа золотого цвета от входной двери квартиры; связка из ключей, состоящая из одного пластикового ключа красного цвета от домофона, двух разных металлических ключей серого цвета с головкой черного цвета; большой металлический ключ (гаражный), один маленький металлически ключ (от автомобиля) принадлежат ей. Данными ключами пользуются она и ее супруг Исаков В.Г. Остальные ключи, на которые Свидетель №3 не указала, опечатываются;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 223-228), согласно которому осмотрены: копия диплома о высшем профессиональном образовании на имя Исакова Г.В., выданного ГОУВПО «Комсомольский-на-Амуре технический университет»; копия справки подтверждения на имя Исакова Г.В. об обучении в образовательном учреждении высшего профессионального образования с 2004 года по 2010 год по заочной форме обучения, присвоена квалификация «Инженер»; копия сертификата на имя Исакова Г.В. об обучении в Центре компьютерного обучения «Школа программирования» по курсу «Основы программирования»; копия сертификата на имя Исакова Г.В. об обучении по курсу «Основы программирования. Онлайн-курс»;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 231-237), согласно которому осмотрены флэш-накопители, планшет в чехле серо-коричневого цвета, изъятые в ходе обыска в <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 208-212), согласно которому осмотрены объекты, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>, просп. <адрес> (нежилые помещения 34-46, 56, 57) и переданные после производства дактилоскопической судебной экспертизы следы рук на 9 отрезках липкой ленты;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 1-60), согласно которому осмотрены документы, полученные из УФСБ России по <адрес>:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что принято решение о направлении в СО по <адрес> СУ СК России по <адрес> и ЕАО результатов ОРМ, в ходе которых выявлено преступление – незаконные организация и проведение азартных игр;

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № А/619 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что принято решение о рассекречивании результатов ОРД;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что принято решение о производстве указанного ОРМ с участием СИК.;

- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что принято решение о производстве указанного ОРМ в отношении неустановленных лиц на территории <адрес> сроком 180 суток с ДД.ММ.ГГГГ;

- рапорт по результатам проведения ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что оперуполномоченным УФСБ России по <адрес> сообщено о результатах ОРМ с участием СИК.;

- справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что лицо, участвующее в оперативном эксперименте ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ участвует в игровом процессе на игровом оборудовании, установленном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ участвующее лицо выиграло 1700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 300 рублей;

- справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что наблюдение производится за Исаковым Г.В., который ДД.ММ.ГГГГ в 09:17:08 проследовал в подъезд № <адрес>, в 09:29:36 вышел из указанного подъезда, ДД.ММ.ГГГГ в 09:39:12 Исаков Г.В. и Тинетка Ю.П. вышли из подъезда № <адрес>;

- копия постановления Амурского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что разрешено проведение ОРМ в отношении Жуковой У.В.;

- копия постановления Амурского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что разрешено проведение ОРМ в отношении Исакова Г.В.;

- копия постановления Амурского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что разрешено проведение ОРМ в отношении Тинетка Ю.П.;

- справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проводимых ОТМ в отношении Жуковой У.В., из которой следует, что осуществлялся комплекс ОТМ, целью которого являлось документирование деятельности Жуковой У.В.;

- справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ОТМ в отношении Исакова Г.В., из которой следует, что осуществлялся комплекс ОТМ, целью которого являлось документирование деятельности Исакова Г.В.;

- справка-меморандум от ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведения ОТМ в отношении Тинетка Ю.П., из которой следует, что осуществлялся комплекс ОТМ, целью которого

являлось документирование деятельности Тинетка Ю.П.;

- согласие СИК. на участие в ОРМ «Оперативный эксперимент»;

- опрос СИК. от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у последнего денежных средств не имеется;

- протокол вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что СИК вручено 4000 рублей;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у СИК изъято 1700 рублей;

- опрос СИК от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у СИК денежных средств не имеется;

- протокол вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что СИК вручено 4000 рублей;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что последний досмотрен, денежных средств не обнаружено;

- опрос СИК. от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у последнего денежных средств не имеется;

- протокол вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что СИК вручено 4000 рублей;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у последнего денежных средств не имеется;

- опрос СИК. от ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у последнего денежных средств не обнаружено;

- протокол вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что СИК вручено 4000 рублей;

- протокол досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у СИК изъято 300 рублей;

- опрос СИК от ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Огонек плюс», из которого следует, что юридический адрес организации – <адрес>, помещения 37-46, 56, 57;

- диски DVD-RW в количестве 7 штук;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 61-66), согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 1700 рублей в бумажном конверте, номиналом 1000, 500, 100, 100 рублей, обнаруженные у СИК в ходе досмотра ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в сумме 300 рублей в бумажном конверте, номиналом 100 рублей в количестве 3 штук, обнаруженные у СИК. в ходе досмотра ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 67-76), согласно которому произведен осмотр денежных средств в сумме 22300 рублей, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 77-134), согласно которому произведен осмотр дисков, полученных из УФСБ России по <адрес>, в количестве 7 штук.

Из заключения судебной дактилоскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 8-18) следует, что следы №, 2, 3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска на поверхности ноутбука, обнаруженного на столе в помещении № нежилых комнат 34-46, 56, 57 <адрес>, и следы №, 5, 6, 7, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска на поверхности видеодомофона, обнаруженного на стене в помещении № нежилых комнат 34-46, 56, 57 <адрес> <адрес>, пригодны для идентификации личности.

След №, изъятый на поверхности ноутбука, следы № и 7, изъятые на поверхности видеодомофона, оставлены не Жуковой У.В., не Исаковым Г.В, а кем-то другим.

Следы пальца руки № и 3, изъятые на поверхности ноутбука, оставлены средним пальцем правой руки Исакова Г.В.

След пальца руки №, изъятый на поверхности видеодомофона, оставлен большим пальцем левой руки Жуковой У.В.

След пальца руки №, изъятый на поверхности видеодомофона, оставлен указательным пальцем левой руки Жуковой У.В.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 61-62) следует, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наблюдение» задокументирована деятельность организованной преступной группы, причастной к незаконной организации и проведению азартных игр на территории <адрес>, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ. Согласно полученным данным (материалам оперативно-розыскной деятельности), на территории <адрес> продолжительное время действует незаконное игорное заведение, находящееся в нежилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, помещения 34-46, 56, 57. Организатором незаконной игорной деятельности является СМЮ. Непосредственными участниками организованной СМЮ преступной группы являются Исаков, Жукова, Тинетка, Щекина и Канзычакова. Из материалов ОРД установлено следующее: СМЮ, являясь предпринимателем <адрес>, обладая существенными финансовыми возможностями, а также являясь учредителем ряда организаций, с целью извлечения прибыли, путем осуществления незаконной игорной деятельности на территории <адрес>, приобрел в неустановленном месте компьютеры с программным обеспечением, позволяющие осуществлять игорную деятельность, которые разместил в вышеуказанном нежилом помещении. Для создания видимости осуществления законной (легальной) предпринимательской деятельности, СМЮ разместил на фасаде здания рекламный баннер (щит) с наименованием «Спортивно-развлекательный центр «Pachinko». Указанное помещение принадлежит ООО «Огонек плюс», согласно выписки из ЕГРЮЛ, учредителем и фактическим владельцем которого является СМЮ. Он же непосредственно осуществляет контроль за финансовыми средствами, полученными в результате игорной деятельности. Кроме того, используя свои связи, в том числе среди работников администрации <адрес>, иных государственных учреждений, а также криминальной среды, СМЮ продолжительное время обеспечивал и обеспечивает беспрепятственную незаконную деятельность игорного заведения. Близкий друг СМЮ, а также активный участник организованной преступной группы Исаков, на которого СМЮ возложена обязанность осуществлять контроль за другими участниками преступной группы, непосредственно находящимися в игорном помещении и выполняющими функции администраторов, также занимается поддержанием в надлежащем виде помещения игорного заведения, обеспечивает исправность игрового оборудования, ведет контроль смены администраторов, определяет размер их денежного вознаграждения, занимается разрешением различных конфликтных ситуаций, получает ежедневную выручку и передает денежные средства СМЮ. Участники преступной группы

Жукова, Тинетка, Щекина и Канзычакова по указанию Исакова осуществляют включение игорного оборудования, впускают посетителей в помещение игорного заведения путем открывания входной двери с помощью магнитного замка, оснащенного видеосвязью, принимают от посетителей денежные средства, которые заводят на игровой счет, допускают к игровым местам, выдают выигрыш и ведут финансовую отчетность в виде рукописных записей о количестве полученных и выданных в качестве выигрыша денежных средствах, которые передают Исакову. Кроме того, администраторы сообщают Исакову посредством телефонной связи о возникших конфликтных ситуациях, требующих его вмешательства, а также о неисправности игорного оборудования и иных нуждах, в том числе бытового характера, связанных с содержанием помещения. С учетом изложенного, в действиях СМЮ, Исакова, Жуковой, Тинетка, Щекиной, Канзычаковой усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Таким образом, из материалов дела усматривается, что показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, подтверждаются и письменными доказательствами. И поскольку исследованные доказательства соответствуют фактическим обстоятельствам дела, они признаются судом достоверными и допустимыми.

Признанные судом допустимыми и исследованные в судебном заседании доказательства суд расценивает как относящиеся к предмету доказывания по настоящему делу, поскольку они прямо или косвенно указывают на обстоятельства незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Эти доказательства соответствуют признательным показаниям подсудимых, в связи с чем, последние суд также признает достоверными и допустимыми доказательствами и в соответствии с ч. 2 ст. 77 УПК РФ кладет в основу обвинения, поскольку они не являются самооговором и единственным доказательством по делу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, виновность подсудимых подтверждена совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств, исследованных судом.

Совокупность приведенных выше согласующихся между собой и признанных судом допустимыми доказательств суд находит достаточной и приходит к выводу о виновности Исакова Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. в незаконном проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а Исакова Г.В., кроме того, и в их организации.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что по адресу: <адрес> (помещения 34-46, 56, 57) находилось игорное заведение для проведения азартных игр.

Совершая группой лиц по предварительному сговору свои совместные действия, Исаков Г.В., Жукова У.В., Тинетка Ю.П., Канзычакова Ю.В., Щекина С.И. осознавали их преступный характер, предвидели наступление общественно опасных последствий в виде незаконной организации (для подсудимого Исакова Г.В.) и в виде проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования (для Исакова Г.В. и остальных подсудимых), и желали этого, то есть действовали умышленно.

В указанном помещении находилось игорное оборудование: 10 компьютеров с программным (игровым) обеспечением «launcher», а также один компьютер в качестве платежного терминала, предназначенный по локальной сети зачислять на любой из компьютеров игровые баллы.

Правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и ограничения данной деятельности осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ (Глава 58), Федеральным законом РФ № 244-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Суд признает установленным, что азартные игры подсудимыми проводились незаконно, вне игорной зоны.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона РФ № 244-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим федеральным законом, другими федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Игорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 9 данного Закона, на территории Российской Федерации создается пять игорных зон. Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: <адрес> и <адрес>.

В <адрес> не предусмотрено создание игорной зоны.

Суд считает, что квалифицирующий признак совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку, как установлено в судебном заседании, Исаков Г.В., Жукова У.В., Тинетка Ю.П., Канзычакова Ю.В., Щекина С.И., вступили в предварительный сговор на проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, роли между ними были заранее распределены, их действия были совместными и согласованными, на это указывает характер и способ совершенного преступления, которое невозможно без подготовки (так, Исаков Г.В. отвел себе роль организатора, а именно организовал систему прохода посетителей в помещение игорного заведения, получал от игроков денежные средства, осуществлял общее руководство незаконным игорным заведением, распределял денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, принимал решения, связанные с планированием и организацией преступной деятельности, в том числе организовывал работу обслуживающего персонала, осуществлявшего игру посетителями. В свою очередь Жукова У.В., Тинетка Ю.П., Канзычакова Ю.В., Щекина С.И. проводили азартные игры с помощью компьютеров, допуская к ним только тех игроков, которые приобрели за деньги баллы и заключили тем самым с игорным заведением устное соглашение о выигрыше, основанное на риске).

Суд приходит к выводу, что подсудимыми Исаковым Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. осознавалось, что действия каждого из них являются необходимым условием для достижения общей цели – получения дохода от незаконной игорной деятельности.

Таким образом, совместные действия подсудимых явились необходимым условием к проведению азартных игр, а высокая степень их согласованности, последовательности, взаимодополняемости действий не могла быть возможной в отсутствие предварительной договоренности на совершение преступления и распределения ролей.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлены время, место и способ совершения инкриминируемого подсудимым деяния, их вина в данном преступлении, а также наличие состава преступления.

Согласно заявлению государственного обвинителя в судебном заседании суд исключает из объема предъявленного обвинения Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. указание на незаконную организацию азартных игр, поскольку доказательств тому в судебном заседании не добыто.

В соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ переквалификация государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства обвинения влечет за собой соответствующую квалификацию действий обвиняемого судом.

Приведенными доказательствами вина подсудимых Исакова Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. установлена. На основании изложенного,

в соответствии с заявлением государственного обвинителя, суд квалифицирует действия:

Исакова Г.В. - по ч.2 ст. 171.2 УК РФ, как организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору,

Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И., каждой, - по ч.2 ст. 171.2 УК РФ, как проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Психическое состояние подсудимых исследовалось как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании. Сомнений во вменяемости подсудимых у суда нет. Данных о наличии у них какого-либо психического заболевания или временного расстройства психической деятельности, которые не позволяли им контролировать свои действия и руководить ими, не имеется. Их действия в момент совершения преступления были целенаправленные, осмысленные, последовательные. Поведение подсудимых в суде адекватно и осознанно и суд признает Исакова Г.В., Жукову У.В., Тинетка Ю.П., Канзычакову Ю.В., Щекину С.И. в отношении содеянного вменяемыми.

В соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, личность подсудимых, влияние подлежащего назначению наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, относится к категории средней тяжести.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает для каждого подсудимого полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, изобличение других соучастников преступления. Кроме того, для Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. - явки с повинной; для Щекиной С.И. – состояние здоровья (наличие заболевания), наличие тяжело больного отца, требующего ухода; для Тинетка Ю.П. – наличие несовершеннолетнего ребенка и матери-инвалида; для Жуковой У.В. – наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья (наличие заболевания); для Канзычаковой Ю.В. - наличие одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей, для Исакова Г.В. - наличие несовершеннолетнего ребенка, а также наличие на иждивении сына, проходящего срочную военную службу, состояние здоровья (наличие заболевания).

Отягчающих наказание обстоятельств для каждого подсудимого не установлено.

Исаков Г.В., Жукова У.В., Тинетка Ю.П., Канзычакова Ю.В., Щекина С.И. по месту жительства характеризуются положительно, ранее не судимы, в связи с чем, учитывая обстоятельства совершенного преступления, его категорию и тяжесть, данные о личности каждого подсудимого в совокупности, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы.

Назначение наказания в виде штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, суд считает нецелесообразным, учитывая размеры установленного штрафа и имущественное положение подсудимых.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, имущественного положения подсудимых, суд считает возможным не назначать Исакову Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И дополнительное к лишению свободы наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.2 ст.171.2 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая наличие у подсудимых Исакова Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. постоянного места жительства, смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, критическое отношение подсудимых к содеянному, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимых без реального

отбывания наказания, то есть находит возможным условное осуждение, с применением ст.73 УК РФ, с установлением испытательного срока, соответственно характеру и обстоятельствам содеянного, личности каждого виновного.

Основания для постановления приговора без назначения наказания или освобождения каждого подсудимого от наказания отсутствуют.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности по предъявленному обвинению по ст.75 УК РФ, то есть в связи с деятельным раскаянием, не имеется, поскольку прекращение уголовного дела и уголовного преследования на основании ст.28 УПК РФ является правом, а не обязанностью суда, и осуществляется по его усмотрению, обусловленному, в том числе, уверенностью в последующем примерном поведении лица, освобождаемого от ответственности.

В соответствии со ст.28 УПК РФ, ч.1 ст.75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Исходя из разъяснений, изложенных в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», по смыслу части 1 статьи 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при условии выполнения всех перечисленных в ней действий или тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную возможность совершить.

Разрешая вопрос об утрате общественной опасности, суд учитывает совокупность обстоятельств, характеризующих поведение подсудимых после совершения преступления и данные об их личностях, характера общественной опасности содеянного.

Как следует из материалов уголовного дела, незаконная игорная деятельность подсудимых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, после проведение оперативно-розыскных мероприятий и выявления данной незаконной деятельности.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что не будут соответствовать задачам уголовного судопроизводства освобождение подсудимых от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и прекращение в связи с этим уголовного дела, поскольку не установлено активных позитивных действий со стороны подсудимых, направленных на заглаживание вреда, которые бы свидетельствовали о нецелесообразности судебного осуждения.

Постановлением Амурского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.171) на имущество, принадлежащее Исакову Г.В.: транспортное средство марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, 1985 года выпуска, денежные средства в размере 820630 рублей 66 копеек, находящиеся на расчетном счете, открытом в ПАО Сбербанк России на Исакова Г.В., был наложен арест.

Суд полагает необходимым снять арест с транспортного средства марки «TOYOTA MARK 2» государственный регистрационный знак Н 687 МВ 27, 1985 года выпуска, номер кузова 12Х1006068403, номер двигателя 0948095, и передать Исакову Г.В. по принадлежности, поскольку судом принято решение о назначении наказания в виде лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

Согласно сообщению СО по <адрес> СУ СК России по <адрес> и ЕАО от ДД.ММ.ГГГГ, арест, наложенный на счет № (ИНН 2706028562), открытом в ПАО Сбербанк России, снят ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: - хранящиеся в материалах уголовного дела:

- материалы результатов ОРД, - хранить в материалах уголовного дела;

-хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Амурского городского суда <адрес>: монитор «Samsung»; блок бесперебойного питания; маршрутизатор; системный блок «DNS»; 10 жестких дисков; следы рук на 9 отрезках липкой ленты; жесткий диск марки «WD Caviar Blue»; системный блок «intel Pentum Core2», компьютерную мышь, клавиатуру; системный блок «Velton» с установленный жестким диском; монитор марки «Acer»; 7 дисков CD-R, - уничтожить; 4 металлических ключа – передать Исакову Г.В. по принадлежности,

- хранящиеся в финансово-экономическом отделе СУ СК РФ по <адрес> и ЕАО: денежные средства в сумме 22300 рублей, 1700 рублей и 300 рублей - обратить в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Исакова Г. В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Исакову Г.В. наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год, в течение которого обязать его:

1) встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

2) не менять постоянное место жительства без предварительного письменного уведомления Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

В случае отмены условного осуждения зачесть Исакову Г.В. в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Жукову У. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Жуковой У.В. наказание считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого обязать ее:

1) встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

2) не менять постоянное место жительства без предварительного письменного уведомления Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Тинетка Ю. П. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Тинетка Ю.П. наказание считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого обязать ее:

1) встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

2) не менять постоянное место жительства без предварительного письменного уведомления Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Канзычакову Ю. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Канзычаковой Ю.В. наказание считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого обязать ее:

1) встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

2) не менять постоянное место жительства без предварительного письменного уведомления Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Щекину С. И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.171.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Щекиной С.И. наказание считать условным, установив испытательный срок 6 месяцев, в течение которого обязать ее:

1) встать на учет в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

2) не менять постоянное место жительства без предварительного письменного уведомления Уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства.

Меру пресечения Исакову Г.В., Жуковой У.В., Тинетка Ю.П., Канзычаковой Ю.В., Щекиной С.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Снять арест с имущества Исакова Г.В.: транспортного средства марки «TOYOTA MARK 2» государственный регистрационный знак Н 687 МВ 27, 1985 года выпуска, номер кузова 12Х1006068403, номер двигателя 0948095, и передать по принадлежности Исакову Г.В.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся в материалах уголовного дела: материалы результатов ОРД,- хранить в материалах уголовного дела;

- хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств Амурского городского суда <адрес>: монитор «Samsung»; блок бесперебойного питания; маршрутизатор; системный блок «DNS»; 10 жестких дисков; следы рук на 9 отрезках липкой ленты; жесткий диск марки «WD Caviar Blue»; системный блок «intel Pentum Core2», компьютерную мышь, клавиатуру; системный блок «Velton» с установленный жестким диском; монитор марки «Acer»; 7 дисков CD-R, - уничтожить; 4 металлических ключа –передать Исакову Г.В.,

- хранящиеся в финансово-экономическом отделе СУ СК РФ по <адрес> и ЕАО: денежные средства в сумме 22300 рублей, 1700 рублей и 300 рублей - обратить в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Амурский городской суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденные вправе участвовать в суде апелляционной инстанции, подать на принесенные жалобу и представление свои возражения в письменном виде.

Судья Мальченко А.А. Приговор вступил в зхаконную силу 19.04.2022

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».